BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ VẸN

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ VẸN
MSHV: M3422064

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS. LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về quyền của người nộp thuế**

Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật

Người hướng dẫn: **TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Trường Đại học Cần Thơ.**

Tác giả: **Nguyễn Thị Vẹn** Khóa học: 29 Niên khóa: 2022 - 2024

Giới thiệu: Quy định pháp luật về thuế có tác động mạnh mẽ đến người nộp thuế bởi lẽ thuế gắn liền với thu nhập và lợi ích kinh tế của họ. Những quy định hợp lý sẽ nhận được sự đồng thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế, từ đó góp phần tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, những quy định chưa phù hợp sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người nộp thuế cũng như dẫn đến các hiện tượng tiêu cực như trốn thuế, gian lận thuế. Trong quan hệ pháp luật về thuế, cùng với Nhà nước, người nộp thuế là một chủ thể quan trọng và đóng vai trò quyết định. Các quy định pháp luật về quyền của người nộp thuế phải đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và thúc đẩy ý thức tự tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả của hệ thống pháp luật thuế nói chung và pháp luật về quyền của người nộp thuế nói riêng cần có những đánh giá và hoàn thiện mang tính đồng bộ và toàn diện, với những giải pháp cụ thể.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quyền của người nộp thuế. Bên cạnh đó, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của người nộp thuế, nêu lên những điểm hạn chế, bất cập của quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về quyền của người nộp thuế.

Phương pháp: Để làm rõ sự phát triển quy định pháp luật về quyền của người nộp thuế, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử. Đồng thời, phương pháp so sánh cũng được sử dụng để đối chiếu, so sánh, đánh giá những điểm tiến bộ và hạn chế của quy định pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu. Cuối cùng là phương pháp phân tích, tổng hợp để đánh giá thực trạng quy định pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, nhận thấy pháp luật thuế đã ghi nhận nhiều quyền của người nộp thuế và tiếp tục mở rộng thêm một số quyền của người nộp thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền của người nộp thuế, các quy định pháp luật về quyền của người nộp thuế vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: thiếu quy định chi tiết về trình tự, thủ tục để người nộp thuế thực hiện nội dung quyền, trách nhiệm tương ứng của cơ quan quản lý thuế đối với việc thực hiện quyền của người nộp thuế chưa được ghi nhận, các quy định pháp luật liên quan để thực hiện nội dung quyền chưa có tính hệ thống,… Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền của người nộp thuế.

Từ khóa: Quyền của người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế.

ABSTRACT

Subject title: **Law on taxpayer's rights**

Major: Economic Law Code: 8380107 Major: Law

Instructor: **PhD. Le Thi Nguyet Chau, Can Tho University.**

Author: **Nguyen Thi Ven** Course: 29 School year: 2022 - 2024

Introduction: Tax regulations have a strong impact on taxpayers because taxes are associated with their income and economic benefits. Reasonable regulations will receive consensus and raise taxpayers' awareness of law observance, thereby contributing to creating a stable source of revenue for the state budget. On the contrary, inappropriate regulations will affect the rights and interests of taxpayers as well as lead to negative phenomena such as tax evasion and tax fraud. In tax legel relations, along with the State, the taxpayer is an important subject and plays a decisive role. Legal provisons on taxpayer's rights must ensure clear and specific instructions, create favorable conditions for taxpayers and promote taxpayer's sense of self-compliance with the law. Therefore, to improve the effectiveness of the tax legel system in general and the law on taxpayer's rights in particular, it is necessary to have synchronous and comprehensive assessments and improvements, with specific solutions.

Objective: Research theoretical issues about taxpayer's rights. In addition, anlyze and evaluate the current legal status of taxpayer's rights, highlighting the limitations and inadequacies of legal regulations. On that basic, propose solutions to contribute to perfecting the law on taxpayer's rights.

Method: To clarify the development of legal regulations on taxpayer's rights, the author uses historical methods. At the same time, the comparative method is also used to compare, contrast, and evalute the advances and limitations of legal regulations related to the research topic. Finally, there is the analysis and synthesis method to evaluate the current state of legal regulations and propose perfect solutions.

Conclusion: Through the results of the research on the topic, it is found that the tax law has recognized many rights of taxpayers and continues to expand a number of taxpayer's rights. However, besides the result achieved in ensuring taxpayer's rights, the legal regulations on taxpayer's rights still have some limitations and inadequacies such as: lack of detailed regulations on The order and procedures for taxpayers to exercise the content of rights, corresponding responsibilities of tax administration agencies for the exercise of taxpayer's rights have not been recorded, relevant legal regulations to exercise the content of rights are not yet systematic,… From there, the author offers solutions to improve the legal corridor on taxpayer's rights.

Keywords: taxpayer's rights, tax administration agencies, tax administration officials.

MỤC LỤC

TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2
4. Câu hỏi nghiên cứu 5
5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5
6. Phương pháp nghiên cứu 5
7. Kết cấu luận văn 6
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 7
1.1 Khái quát về người nộp thuế 7
1.1.1 Khái niệm người nộp thuế 7
1.1.2 Phân loại người nộp thuế 8
1.2 Khái quát quyền và quyền của người nộp thuế 14
1.2.1 Khái niệm quyền và quyền của người nộp thuế 14
1.2.2 Đặc điểm quyền của người nộp thuế 17
1.2.3 Phân loại quyền của người nộp thuế 20
1.3 Sự phát triển quy định về quyền của người nộp thuế 29
1.3.1 Sự cần thiết phải quy định về quyền của người nộp thuế 29
1.3.2 Quyền của người nộp thuế qua các thời kỳ 34
Kết luận Chương 1 39
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 40
2.1 Về quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế 40
2.1.1 Quy định của pháp luật 40
2.1.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 47
2.2 Về quyền được giữ bí mật thông tin 55
2.2.1 Quy định của pháp luật 55

2.2.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 56
2.3 Về quyền được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế 58
2.3.1 Quy định của pháp luật 58
2.3.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 62
2.4 Về quyền được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật 64
2.4.1 Quy định của pháp luật 64
2.4.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 65
2.5 Về quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình 68
2.5.1 Quy định của pháp luật 68
2.5.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 69
2.6 Về quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo 71
2.6.1 Quy định của pháp luật 71
2.6.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 75
Kết luận Chương 2 78
KẾT LUẬN 79

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thuế là một trong những nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, giúp Nhà nước có nguồn vốn để đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng. Thuế cũng là một công cụ để điều tiết nền kinh tế và phân phối lại thu nhập của xã hội. Điều 47 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: *"Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định"*. Người dân cần chủ động trong việc nộp thuế đủ, đúng hạn. Việc không nộp thuế hoặc trốn tránh thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, thuế là khoản trích nộp bắt buộc được thực hiện thông qua con đường quyền lực. Thuế được áp đặt bởi Nhà nước, có tính chất bắt buộc đối với tất cả các đối tượng chịu thuế. Khi đó, quan hệ pháp luật thuế được thiết lập để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong quan hệ pháp luật này, tồn tại một bên là cơ quan Nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để buộc các tổ chức, cá nhân phục tùng quyền lực của mình. Bên còn lại là người nộp thuế, với tư cách là người có nghĩa vụ phục tùng, phải tuân thủ nghĩa vụ thuế theo luật định. Tuy nhiên, có thể nhìn nhận rằng đóng góp của người nộp thuế cho Nhà nước là rất đáng kể. Vì vậy, để đảm bảo quan hệ pháp luật thuế bình đẳng hơn, trong quá trình chấp hành nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cũng cần có một số quyền nhất định.

Được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có 17 Chương với 152 Điều quy định nhiều nội dung mới mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Với mục tiêu "Quan hệ giữa người nộp thuế và cơ quan thuế phải trên cơ sở bình đẳng", Luật Quản lý thuế đã dành hẳn Điều 16 gồm 14 nội dung cơ bản để điều tiết về quyền của người nộp thuế. Việc Luật Quản lý thuế mở rộng quy định về "Quyền của người nộp thuế" đã cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành Thuế trong việc đề cao người nộp thuế. Đây có thể xem là một "cuộc cách mạng" trong việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử với người nộp thuế, bởi họ chính là đối tượng tạo ra giá trị gia tăng, thặng dư cho xã hội và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Những điểm này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, mà còn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo đó, người nộp thuế được bảo vệ trong suốt quá trình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế; không còn mất quá nhiều công sức vào việc thực hiện các thủ tục về thuế.

Vậy quyền của người nộp thuế trong pháp luật Việt Nam đã được quy định đầy đủ chưa và chúng có mang lại hiệu quả triển khai trên thực tế hay không? Đây là vấn đề còn trăn trở của không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước mà còn là của người dân, doanh nghiệp. Do đó, đòi hỏi cần có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về quyền của người nộp thuế trong pháp luật hiện hành, đi vào phân tích cơ sở lý luận, thực trạng quy định của pháp luật, làm rõ những điểm hạn chế, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật.

Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả chọn đề tài: ***"Pháp luật về quyền của người nộp thuế"*** làm công trình nghiên cứu Luận văn thạc sĩ. Qua công trình nghiên cứu này, tác giả mong muốn góp phần hoàn thiện pháp luật thuế nói chung, về bảo đảm quyền của người nộp thuế nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế yên tâm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trong luận văn này, tác giả muốn làm rõ cơ sở lý luận về quyền của người nộp thuế; nghiên cứu, phân tích thực trạng pháp luật về quyền của người nộp thuế. Trên cơ sở đó, luận văn nêu lên những điểm còn hạn chế, vướng mắc trong quy định và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về quyền của người nộp thuế ở Việt Nam hiện nay.

3 Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Kể từ khi Luật Quản lý thuế 2006 ra đời cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế dưới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu sau đây:

- Lê Thị Nguyệt Châu (2009), *Giáo trình Luật Thuế*, NXB Đại học Cần Thơ. Giáo trình nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,… Trong đó có phần các vấn đề lý luận chung về thuế là liên quan đến đề tài.

- Lê Thị Nguyệt Châu (2015), *Giáo trình pháp luật tài chính nhà nước*, NXB Đại học Cần Thơ. Giáo trình nghiên cứu pháp luật thuế dưới góc độ nguồn thu của ngân sách nhà nước trong mối quan hệ với thu, chi ngân sách nhà nước. Góc độ này của pháp luật thuế góp phần lý giải đặc điểm quyền của người nộp thuế.

- Nguyễn Thị Bích Ngọc (2014), *Bảo vệ quyền của người nộp thuế trong pháp luật Việt Nam (*Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học quốc gia Hà Nội). Trong luận văn này, tác giả tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về quyền của người nộp thuế và bảo vệ quyền của người nộp thuế, thực trạng bảo vệ các quyền cơ bản của người nộp thuế. Từ đó, đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền của người nộp thuế. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành được nghiên cứu, đánh giá trong luận văn này là từ năm 2014 trở về trước.

- Trịnh Thu Hảo (2015), *Bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế thu nhập là cá nhân cư trú theo pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội). Luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế thu nhập là cá nhân cư trú. Đồng thời, đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân để bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

- Nguyễn Thị Thùy Trang (2016), *Thực tiễn thi hành pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội). Luận văn này chủ yếu nghiên cứu, đánh giá về thực trạng pháp luật về khấu trừ thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, trong đó cũng có nghiên cứu, tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng và đưa ra kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật đảm bảo quyền lợi của người được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Lê Đình Quý (2018), *Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học mở Hà Nội). Luận văn này làm rõ những quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam, đồng thời phân tích một số khía cạnh về quyền thu thuế của Nhà nước và nghĩa vụ của người nộp thuế thông qua đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật quản lý thuế trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền của người nộp thuế cũng như nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam.

- Võ Thị Hồng Vân (2019), *Bảo đảm quyền của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ). Trong luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về quyền của người nộp thuế và bảo đảm quyền của người nộp thuế; phân tích các quy định về bảo đảm quyền của người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016) và các quyền tương ứng theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019. Đồng thời, chỉ ra những bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người nộp thuế.

- Đỗ Lê Song Hà (2022), *Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Đồng Nai* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Huế). Luận văn này chủ yếu nghiên cứu thực trạng pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và thực tiễn thi hành tại tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, trong đó cũng có nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hưởng những quyền cơ bản của người nộp thuế nói chung mà bất kỳ người nộp thuế nào cũng có được thông qua việc nộp thuế là những chính sách phúc lợi xã hội, những tiện ích cộng đồng,… Bên cạnh đó là các quyền lợi trực tiếp từ việc nộp thuế được khái quát tại Điều 16 Luật Quản lý thuế 2019.

- Trọng Bảo (2008), *Về quyền của người nộp thuế*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Bài viết này, tác giả chỉ nêu lên cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý cho việc xác lập quyền của người nộp thuế, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người nộp thuế.

- Nguyễn Thị Lan Hương (2011), *Ưu tiên quyền lợi của người nộp thuế khi sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Trong bài viết này, tác giả chỉ ra những bất cập trong đảm bảo công bằng giữa các cá nhân có nghĩa vụ nộp

thuế trong đánh thuế thu nhập cá nhân, từ đó đề xuất hướng sửa đổi các quy định về khấu trừ thu nhập cho cá nhân nộp thuế, giảm bớt gánh nặng về thuế cho người có thu nhập.

- Quý Trường (2011), *Luật Quản lý thuế "quên" trách nhiệm của cơ quan thuế*, Tạp chí Thuế nhà nước. Bài viết chỉ tập trung làm rõ sự cần thiết phải cụ thể hóa trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế. Qua đó, đề xuất việc xử lý vi phạm phải công bằng, nghiêm túc, bình đẳng trước pháp luật ở cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

- Dương Kim Thế Nguyên (2012), *Luật Quản lý thuế dưới góc nhìn của người nộp thuế*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung phân tích quan điểm là pháp luật quản lý thuế phải xem người nộp thuế là đối tượng được phục vụ của cơ quan thuế. Cơ quan thuế đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ, giúp đỡ, và cuối cùng là giám sát. Luật Quản lý thuế cần được thiết kế với những yêu cầu là tạo ra một cơ chế hữu hiệu để hỗ trợ người nộp thuế và đảm bảo sự bình đẳng giữa các người nộp thuế thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý thuế trong việc thu đúng, thu đủ.

- Nguyễn Thị Hoài Thu (2013), *Quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế*, Tạp chí Khoa học pháp lý. Trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung phân tích tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền này, để đưa ra một số nhận xét về ưu điểm và hạn chế của pháp luật. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị để quyền này được triển khai hiệu quả hơn trong thực tế.

- Nguyễn Thị Lan Hương (2013), *Bảo đảm công bằng và điều chỉnh quan hệ lợi ích khi sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Bài viết này, tác giả chỉ phân tích các yếu tố tác động đến việc hoàn thiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, quyền thu thuế của Nhà nước trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nguyễn Thị Lan Hương (2013), *Về bảo vệ quyền của người nộp thuế trong Luật Quản lý thuế*, Tạp chí Luật học. Trong bài viết này, tác giả chỉ trình bày thực trạng pháp luật về một số quyền của người nộp thuế trong Luật Quản lý thuế như quyền bí mật thông tin, bảo đảm tính hợp pháp của các cuộc thanh tra, kiểm tra, đảm bảo lợi ích vật chất cho người nộp thuế, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị như ghi nhận thành nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích của người nộp thuế; xây dựng Luật dễ hiểu, dễ áp dụng, trao quyền giải thích pháp luật cho cơ quan tư pháp; quy định trách nhiệm của công chức ngành Thuế.

- Lương Thị Thu Hương (2016), *Sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Bài viết này, tác giả chỉ tập trung phân tích quan điểm rằng dưới phương diện của chủ thể có nghĩa vụ đóng thuế (trong mối quan hệ

pháp lý về thu ngân sách nhà nước), thì người dân có quyền tương ứng là quyền được thông tin và can thiệp vào quá trình sử dụng, quản lý ngân sách nhà nước.

Nhìn lại các công trình nghiên cứu trong thời gian qua, tác giả nhận thấy các công trình nêu trên là nguồn tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu thực hiện luận văn của tác giả. Tuy nhiên, mỗi công trình khoa học nêu trên chủ yếu gắn với Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016) nên chưa bao quát hết các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019. Bên cạnh đó, các công trình khoa học cũng chưa làm rõ được sự mở rộng quyền của người nộp thuế tại Luật Quản lý thuế 2019 so với trước đó. Vì vậy, cần phải có công trình nghiên cứu độc lập về quyền của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Với đề tài luận văn *"Pháp luật về quyền của người nộp thuế"*, tác giả sẽ đi sâu vào phân tích những vấn đề lý luận về quyền của người nộp thuế, tìm hiểu các nội dung cụ thể trong thực trạng pháp luật đối với từng quyền của người nộp thuế, đề tài khai thác theo hướng không trùng lắp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau đây:

- Việc xác định quyền của người nộp thuế dựa trên cơ sở lý luận nào? Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về quyền của người nộp thuế?

- Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về quyền của người nộp thuế?

- Thực trạng pháp luật về quyền của người nộp thuế có những vướng mắc, bất cập như thế nào?

- Để nâng cao hiệu quả pháp luật về quyền của người nộp thuế, thì cần có những giải pháp nào?

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về quyền của người nộp thuế.

Phạm vi nghiên cứu: Tác giả đi sâu vào phân tích cơ sở lý luận về quyền của người nộp thuế; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của người nộp thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản liên quan. Từ đó, tác giả nêu lên một số vấn đề còn bất cập, hạn chế và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền của người nộp thuế, nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục thu nộp thuế và bảo vệ lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thu nộp thuế.

6. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, luận văn kết hợp các phương pháp nghiên cứu như:

- Phương pháp lịch sử: phương pháp này được tác giả sử dụng để nghiên cứu sự phát triển quy định pháp luật về quyền của người nộp thuế.

- Phương pháp so sánh: tác giả sử dụng phương pháp này để đối chiếu, so sánh những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực với những văn bản pháp luật hiện hành. Đồng thời, phương pháp này còn được tác giả sử dụng để đánh giá những điểm tiến bộ và hạn chế của quy định pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật có liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu; từ đó tìm ra những điểm bất cập, hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sẽ sử dụng linh hoạt từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu để đạt được hiệu quả cao nhất.

7. Kết cấu luận văn

Ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được chia thành hai chương:

- Chương 1: Những vấn đề lý luận về quyền của người nộp thuế

Trong nội dung của Chương 1, tác giả nghiên cứu khái quát về khái niệm, phân loại người nộp thuế; khái niệm quyền và quyền của người nộp thuế, đặc điểm, phân loại các quyền của người nộp thuế. Bên cạnh đó, tác giả còn nghiên cứu về sự phát triển quy định về quyền của người nộp thuế.

- Chương 2: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của người nộp thuế

Trong Chương này, tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật về các quyền của người nộp thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản liên quan. Trong mỗi quyền của người nộp thuế, tác giả sẽ phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật, cũng như những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

1.1 Khái quát về người nộp thuế

1.1.1 Khái niệm người nộp thuế

Trong quan hệ pháp luật thuế, có hai chủ thể cơ bản là cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế. Cùng với Nhà nước, người nộp thuế là chủ thể tham gia và đóng vai trò quan trọng trong quan hệ pháp luật thuế. Đây là chủ thể phải trích một phần lợi ích của mình để chuyển giao cho Nhà nước mà không thể khước từ hoặc từ chối.

Đã có một số tác giả đưa ra định nghĩa về người nộp thuế. Theo Giáo trình Luật Thuế của Trường Đại học Cần Thơ: *"Người nộp thuế là các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm nộp thuế cho nhà nước. Theo đó, người nộp thuế sẽ là cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng phải chịu một hoặc một số thuế nào đó theo quy định của pháp luật thuế và các tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm khấu trừ"*[1].

Còn theo Giáo trình Luật Thuế của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì: *"Người nộp thuế là các chủ thể có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo luật định. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này hoặc thực hiện không đúng sẽ chịu các chế tài pháp luật. Trong các văn bản pháp luật thuế quy định rõ các người nộp thuế"*[2].

Hiện nay, pháp luật về thuế ở nước ta được chia thành hai mảng: pháp luật quản lý thuế và pháp luật quy định từng sắc thuế cụ thể. (i) Pháp luật quản lý thuế bao gồm các quy phạm pháp luật quy định về các nội dung quản lý thuế như Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế; Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; Quản lý thông tin người nộp thuế; Quản lý hóa đơn, chứng từ; Kiểm tra thuế, thanh tra thuế; Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế;… (ii) Pháp luật quy định từng sắc thuế cụ thể bao gồm các quy phạm pháp luật quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, chế độ miễn giảm của sắc thuế đó,… Hai mảng pháp luật này đều sử dụng thuật ngữ "người nộp thuế" nhưng không đưa ra định nghĩa người nộp thuế mà chỉ liệt kê các đối tượng là người nộp thuế, cụ thể như sau:

Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định người nộp thuế bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế[3]. Khái niệm người nộp thuế trong Luật Quản lý thuế là một khái niệm rộng, bao gồm tất cả các tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá

---

[1] Trường Đại học Cần Thơ. (2009). *Giáo trình Luật Thuế*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ. Tr.12.

[2] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. (2016). *Giáo trình Luật Thuế tái bản.* TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Tr.46.

[3] Khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế năm 2019.

nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thuế.

Trong khi đó, khái niệm người nộp thuế trong từng sắc thuế lại là một khái niệm hẹp và cụ thể hơn, chỉ bao gồm tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ nộp loại thuế cho Nhà nước. Nghĩa vụ nộp thuế này được cấu thành từ việc tổ chức, cá nhân tác động vào đối tượng chịu thuế của mỗi sắc thuế. Tùy từng sắc thuế mà có các đối tượng người nộp thuế khác nhau.

Đối với thuế giá trị gia tăng, người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng[4].

Theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập[5].

Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường, người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường[6].

Còn theo kết quả rà soát, quản lý của Cơ quan thuế (Tổng cục Thuế) thì hiện nay, người nộp thuế bao gồm 05 nhóm đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh, cơ quan chi trả thu nhập, cá nhân và nhóm đối tượng khác[7].

Như vậy, khái niệm người nộp thuế được hiểu theo các cách tiếp cận khác nhau. Nhưng nhìn chung, có thể định nghĩa: Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thuế. Người nộp thuế sẽ khác nhau tùy vào từng sắc thuế quy định cụ thể.

1.1.2 Phân loại người nộp thuế

Thông qua việc phân loại nhóm đối tượng người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ có những giải pháp quản lý phù hợp với từng nhóm đối tượng, đồng thời giúp người

---

[4] Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014, năm 2016.

[5] Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014.

[6] Khoản 1 Điều 5 Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010.

[7] Nhật Minh. (2017). *Phân loại người nộp thuế để nâng cao hiệu quả quản lý*. Truy cập ngày 23/02/2024, từ https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phan-loai-nguoi-nop-thue-de-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-45063.html.

nộp thuế đưa ra được những phương pháp tuân thủ thuế đảm bảo quyền và nghĩa vụ của họ. Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau, có thể chia người nộp thuế thành nhiều nhóm khác nhau.

1.1.2.1 Căn cứ vào đối tượng tính thuế

Hệ thống thuế thường bao gồm thuế đánh vào tài sản, thuế đánh vào thu nhập và thuế tiêu dùng[8]. Tương ứng với đó, người nộp thuế phân loại thành: Người nộp thuế tài sản, người nộp thuế thu nhập và người nộp thuế tiêu dùng.

- Người nộp thuế tài sản:

Hiện nay, có các quan điểm khác nhau về thuế tài sản. Có quan điểm cho rằng, thuế tài sản là tên gọi để chỉ tài sản làm đối tượng đánh thuế[9]. Quan điểm khác cho rằng, thuế tài sản là loại thuế đánh trên giá trị quyền sở hữu hoặc sử dụng các loại tài sản thuộc đối tượng chịu thuế[10]. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng đưa ra định nghĩa về thuế tài sản như sau: Thuế đánh vào tài sản là thuế định kỳ và không định kỳ đối với việc sử dụng, quyền sở hữu hoặc chuyển nhượng tài sản. Việc đánh thuế này bao gồm thuế đối với bất động sản hoặc tài sản ròng, thuế đối với việc thay đổi quyền sở hữu tài sản thông qua: thừa kế hoặc quà tặng và thuế đối với các giao dịch tài chính, vốn[11]. Nhưng nhìn chung, thuế tài sản có thể hiểu một cách khái quát là loại thuế thu trên tài sản của các tổ chức, cá nhân. Người nộp thuế tài sản là tổ chức, cá nhân nắm quyền sở hữu, quyền sử dụng các tài sản thuộc đối tượng chịu thuế.

Ở Việt Nam, đến thời điểm hiện tại tuy chưa có sắc thuế nào mang tên thuế tài sản nhưng trên thực tế, dựa vào cơ sở lý luận về thuế tài sản ở một số quốc gia thì nước ta có một số loại thuế mang tính chất là thuế tài sản điển hình như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp[12].

+ Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế[13]. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền

---

[8] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (tái bản lần thứ 11, có sửa đổi và bổ sung).* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.16.

[9] Quách Đức Pháp & Dương Thị Ninh. (2003). *Thuế tài sản - Kinh nghiệm thế giới và hướng vận dụng tại Việt Nam*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật. Tr.29.

[10] Hoàng Văn Bằng. (2009). Cải cách thuế tài sản: Những vấn đề lý luận cơ bản. *Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 06 năm 2009,* Tr.38.

[11] OECD Data, *Tax on Property: "Tax on property is defined as recurrent and non-recurrent taxes on the use, ownership or transfer of property. These include taxes on immovable property or net wealth, taxes on the change of ownership of property through inheritance or gift and taxes on financial and capital transactions".* Retrieved Feb 24, 2024, from https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm.

[12] Trần Thị Bé Duyên. (2019). Thuế tài sản và những vấn đề liên quan đến việc xây dựng Luật Thuế tài sản. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (395) năm 2019,* Tr.29.

[13] Xem đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế[14].

+ Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Bao gồm: Các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân và cá nhân; Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã; Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản bao gồm nông trường, lâm trường, xí nghiệp, trạm trại và các doanh nghiệp khác, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và các đơn vị khác sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản[15].

- Người nộp thuế thu nhập:

Thuế thu nhập là loại thuế trực thu, chủ yếu đánh vào thu nhập của tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện công bằng xã hội, động viên một phần thu nhập của tổ chức, cá nhân vào ngân sách nhà nước. Do đó, người nộp thuế thu nhập là tổ chức, cá nhân phát sinh thu nhập chịu thuế theo quy định. Tuy nhiên, theo Từ điển về thuế của IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) khẳng định rằng không có một sự phân biệt rạch ròi nào giữa thuế trực thu và gián thu[16]. Ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu nhưng nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần thì người nộp thuế là công ty nhưng người chịu thuế lại là các cổ đông góp vốn, vì cổ đông chỉ được chia lợi nhuận sau khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Người nộp thuế thu nhập bao gồm người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và người nộp thuế thu nhập cá nhân. (i) Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp[17]. (ii) Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam[18]. Cá nhân ở đây không chỉ đơn thuần là các cá nhân mà bao gồm hộ kinh doanh, nhóm cá nhân hay hộ gia đình[19].

- Người nộp thuế tiêu dùng:

Thuế tiêu dùng là một loại thuế gián thu đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước, với đặc điểm phạm vi áp dụng rộng và tương đối dễ thu. Thuế gián thu là loại

---

[14] Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.

[15] Điều 1 Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết chi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[16] International Bureau of Fiscal Documentation. (1996). *International Tax Glossary, 3rd Edition.* Amsterdam. p.93.

[17] Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014.

[18] Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

[19] Trần Thị Thanh Hiền. (2017). *Pháp luật về người nộp thuế thu nhập - thực trạng và giải pháp* (Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ). Tr.30.

thuế mà người nộp thuế thường không gánh chịu gánh nặng tài chính về thuế, trừ khi người nộp thuế đó mua hàng hóa, dịch vụ để mình sử dụng[20]. Có thể đánh thuế tiêu dùng bằng hai cách: đánh thẳng vào người tiêu dùng, hoặc đánh vào hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua. Khi thuế tiêu dùng được đánh theo cách thứ hai, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa là người nộp tiền thuế[21]. Theo pháp luật Việt Nam, người nộp thuế tiêu dùng là người bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, còn người chịu thuế lại là người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đó. Nhà nước gián tiếp thu khoản thuế này của người tiêu dùng thông qua người bán hàng hóa, dịch vụ[22]. Người nộp thuế tiêu dùng bao gồm người nộp thuế giá trị gia tăng, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, người nộp thuế bảo vệ môi trường.

1.1.2.2 Căn cứ vào tính chất của người nộp thuế

Dựa trên tiêu chí này, người nộp thuế có thể phân loại thành các nhóm: Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh, cơ quan chi trả thu nhập, cá nhân và nhóm đối tượng khác.

- Người nộp thuế là doanh nghiệp:

Nhóm người nộp thuế này thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. Đây là nhóm người nộp thuế đóng góp phần lớn số thu cho ngân sách nhà nước (khoảng 75% số thu trừ dầu, trừ đất) và thực hiện phần lớn các thủ tục hành chính thuế (270/300 thủ tục hành chính thuế)[23]. Là đối tượng người nộp thuế đông đảo nhất, nên quản lý thuế đối với doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ quan thuế, cơ quan hải quan. Tuy nhiên, yêu cầu quản lý thuế, kế toán, khả năng tiếp cận thông tin, chính sách về thuế và chi phí tuân thủ giữa các doanh nghiệp lại rất khác nhau. Bởi vì tùy vào tiêu chí mà doanh nghiệp lại chia thành các nhóm khác nhau.

+ Dựa theo quy mô doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp được xác định bằng doanh thu; quy mô vốn, tài sản; số tiền nộp ngân sách nhà nước; lợi nhuận kế toán trước thuế; số lượng người lao động tùy thuộc vào tình hình cụ thể từng thời kỳ, địa bàn hoạt động, doanh nghiệp được chia thành doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ[24]. Sử dụng quy mô doanh nghiệp để phân loại là một cách hiệu quả để xác định đặc điểm, ưu thế của từng nhóm doanh nghiệp.

---

[20] Trường Đại học Cần Thơ. (2015). *Giáo trình pháp luật tài chính nhà nước*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ. Tr.76.

[21] Nguyễn Văn Ngọc. (2006). *Từ điển kinh tế học*. Hà Nội: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân. Tr.529.

[22] Nguyễn Thị Thanh Hoài. (2017). *Mở rộng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam.* Truy cập ngày 25/02/2024, từ https://tapchitaichinh.vn/mo-rong-co-so-thue-tieu-dung-o-viet-nam.html.

[23] Nhật Minh. (2017). *Phân loại người nộp thuế để nâng cao hiệu quả quản lý.* Truy cập ngày 23/02/2024, từ https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phan-loai-nguoi-nop-thue-de-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-45063.html.

[24] Khoản 1 Điều 6 Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế được ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-TCT ngày 12/01/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

+ Dựa theo ngành kinh tế[25], doanh nghiệp được chia thành các nhóm doanh nghiệp cùng ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Việc phân loại doanh nghiệp theo từng nhóm ngành nghề kinh doanh giúp Nhà nước dễ dàng hơn trong việc áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp. Đồng thời, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận có hệ thống các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề đầu tư, kinh doanh của họ.

+ Dựa theo loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp[26], doanh nghiệp bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp trên có các đặc điểm, cơ cấu tổ chức, quản lý, chế độ chịu trách nhiệm tài sản khác nhau.

+ Dựa theo địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể chia doanh nghiệp thành các nhóm doanh nghiệp theo phân cấp hành chính. Điều này giúp đặt hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp vào điều kiện cụ thể từng địa bàn. Từ đó, dễ dàng so sánh được các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

+ Dựa theo khu vực kinh tế, doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn nhà nước, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (tư nhân). Trong đó, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh phát triển rất mạnh mẽ. Tính trung bình trong giai đoạn 2010 - 2021, bình quân mỗi năm có trên 100 nghìn doanh nghiệp được thành lập. Đặc biệt, giai đoạn 2018 - 2022, mỗi năm có hơn 130 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới[27]. Tương ứng với đó, tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp ngoài quốc doanh cho ngân sách nhà nước cũng ngày càng tăng trong giai đoạn 2010 - 2021, từ 11,7% năm 2011 lên 18,48% năm 2021. Kể từ năm 2017 đến nay, tỷ trọng đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã vượt khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài[28].

- Người nộp thuế là tổ chức có hoạt động kinh doanh: Đây là nhóm người hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp, có hoạt động kinh doanh, phát sinh thuế thường xuyên hoặc không thường xuyên, không đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp. Tổ chức này có đăng ký thuế, không thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp, không tổ chức bộ máy kế toán hoặc áp dụng kế toán hành chính sự nghiệp, sẽ

[25] Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

[26] Điều 1 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

[27] Tổng cục Thống kê. (2022). *Tổng điều tra kinh tế năm 2021*. Hà Nội: Nxb. Thống kê. Tr.72.

[28] Tổng cục Thống kê. (2022). *Niên giám thống kê năm 2021*. Hà Nội: Nxb. Thống kê. Tr.206.

khai và nộp các loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân[29].

- Người nộp thuế là cơ quan chi trả thu nhập: Đây là nhóm người nộp thuế không có hoạt động kinh doanh, chỉ chi trả tiền lương, tiền công và khấu trừ tại nguồn đối với thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Người nộp thuế là cá nhân: Bao gồm cá nhân kinh doanh và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cá nhân kinh doanh có thể là cá nhân có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân[30]; hoặc có doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì nộp các loại thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và các loại thuế khác tùy theo hoạt động kinh doanh. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, theo từng lần phát sinh hoặc theo phương pháp khoán[31]. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì có thể ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập quyết toán thay hoặc tự mình trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Người nộp thuế là nhóm các đối tượng khác: Đây là những người nộp thuế thực hiện nộp thuế từng lần phát sinh như lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,… Vì nghĩa vụ thuế phát sinh không thường xuyên nên nhìn chung, điều kiện tiếp cận chính sách, pháp luật thuế của đối tượng này chưa cao hoặc khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế thì họ thường lúng túng, chưa nắm rõ các quyền và nghĩa vụ của mình.

1.1.2.3 Căn cứ vào nghĩa vụ nộp thuế

Để thực hiện việc quản lý thuế hiệu quả, giảm chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thuế, pháp luật thuế các quốc gia quy định việc khấu trừ, nộp thuế thay. Vì vậy, người nộp thuế được chia thành hai nhóm: Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo luật định và người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay cho đối tượng nộp thuế[32].

- Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo luật định: Đây là các tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có đủ điều kiện phải nộp một loại thuế nhất

---

[29] Nhật Minh. (2017). *Phân loại người nộp thuế để nâng cao hiệu quả quản lý*. Truy cập ngày 23/02/2024, từ https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phan-loai-nguoi-nop-thue-de-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-45063.html.

[30] Khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

[31] Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

[32] Võ Thị Hồng Vân. (2019). *Bảo đảm quyền của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ). Tr.9.

định theo luật định. Các văn bản pháp luật thuế cụ thể đều nêu rõ đối tượng này[33]. Mỗi loại thuế có thể có người nộp thuế khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng tính thuế của sắc thuế đó. Hay nói cách khác, đây là nhóm đối tượng người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế với Nhà nước và họ trực tiếp thực hiện việc kê khai, quyết toán, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Do đó, trong quá trình tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, chính họ sẽ tự mình thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật thuế và thụ hưởng các quyền của người nộp thuế trong việc chuyển giao một khối lượng tài sản từ người nộp thuế cho Nhà nước.

- Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay cho đối tượng nộp thuế: Đây là các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ khấu trừ, nộp thuế thay. Họ có nghĩa vụ khấu trừ khoản tiền thuế phải nộp của đối tượng nộp thuế và nộp thay vào ngân sách nhà nước. Việc quy định nhóm người nộp thuế này có ý nghĩa quan trọng, giúp tăng cường kiểm soát nguồn thu từ thuế và chống thất thu thuế hiệu quả. Tuy nhiên, vì việc khấu trừ thuế, nộp thuế là thực hiện thay cho đối tượng nộp thuế nên họ chỉ quan tâm, sử dụng một số quyền quan trọng của người nộp thuế nhằm phục vụ cho việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của đối tượng nộp thuế.

1.2 Khái quát quyền và quyền của người nộp thuế

1.2.1 Khái niệm quyền và quyền của người nộp thuế

1.2.1.1 Khái niệm quyền

Quyền là một yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của cá nhân và sự tác động qua lại giữa các bên chủ thể trong đời sống xã hội. Quyền còn là một phạm trù trung tâm trong thực tiễn xây dựng và áp dụng pháp luật. Vậy "Quyền" là gì? Theo cách hiểu thông thường, quyền là khả năng áp đặt ý chí của mình lên một cá nhân, tổ chức khác hoặc một vật thể: (i) Quyền là cái gì đó vô hình mà một người có và nó cho phép họ được yêu cầu người khác phải làm hoặc không làm một việc gì đó cho mình. (ii) Quyền cho phép chủ sở hữu áp đặt ý chí để tác động lên vật thể nào đó thuộc quyền sở hữu của mình.

Mở rộng hơn, quyền là cái mà pháp luật, xã hội, phong tục hoặc lẽ phải cho phép đối tượng đó hưởng thụ, vận dụng, thi hành. Khi thiếu "quyền", họ được đòi hỏi để có và nếu bị tước đoạt "quyền", họ có thể yêu cầu can thiệp để giành lại.

Theo Từ điển Tiếng Việt, quyền là điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi. Ví dụ như quyền công dân, quyền bầu cử và ứng cử, cầu thủ bị tước quyền thi đấu, quyền sống của con người[34].

---

[33] *Trường Đại học Luật Hà Nội*. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (tái bản lần thứ 11, có sửa đổi và bổ sung).* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.34.

[34] Viện Ngôn ngữ học. (2003). *Từ điển tiếng Việt*. Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng. Tr.815.

Trong khoa học pháp lý, quyền là khái niệm dùng để chỉ những điều mà pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân, tổ chức để theo đó cá nhân được hưởng, được làm, được đòi hỏi mà không ai được ngăn cản, hạn chế[35].

Theo Các Mác: *"Không có nghĩa vụ nào mà không có quyền lợi, không có quyền lợi nào mà không có nghĩa vụ"*[36]. Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định: *"Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân"*[37]. Quyền luôn có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời với nghĩa vụ.

Như vậy, quyền là sự ghi nhận về mặt pháp lí và được bảo đảm thực hiện bởi các quy định của pháp luật; cho phép cá nhân, tổ chức được thụ hưởng, được đòi hỏi, được làm hoặc không làm và không ai được ngăn cản, hạn chế. Quyền không thể đứng độc lập mà phải gắn liền với một chủ thể nhất định. Chủ thể này có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Theo đó, quyền của cá nhân, tổ chức được phát sinh, tăng hoặc giảm tùy vào từng thời điểm của quá trình tồn tại và phát triển của xã hội. Quyền bao gồm: (i) các quyền tự nhiên bẩm sinh vốn có của các chủ thể trong tự nhiên, mọi cơ thể sống đều được hưởng bởi chúng là thành viên của gia đình nhân loại. Quyền tự nhiên không bị giới hạn hay phụ thuộc vào ý chí của cá nhân, cộng đồng hay nhà nước[38] như quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và (ii) các quyền phát sinh khi cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật nhất định như quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động[39], quyền của người sử dụng lao động được từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội[40], quyền của doanh nghiệp được tự do cạnh tranh theo quy định của pháp luật[41],… Ngoài ra, quyền của cá nhân còn có thể phát sinh do được người khác ủy quyền.

Theo sự hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật, phạm vi và nội dung các quyền của cá nhân, tổ chức ngày càng được mở rộng, hoàn thiện. Tôn trọng và đảm bảo quyền của cá nhân, tổ chức là nguyên tắc quan trọng của hoạt động lập pháp và là nội dung quan trọng của quản lí nhà nước, quản lí xã hội trong giai đoạn hiện nay.

1.2.1.2 Khái niệm quyền của người nộp thuế

Quan hệ pháp luật thuế là quan hệ được thiết lập giữa cơ quan quản lý thuế với các cá nhân, tổ chức khác trong xã hội và mang nặng tính quyền uy. Hệ quả của quan hệ pháp luật thuế là người nộp thuế buộc phải chuyển giao một phần lợi ích của mình cho ngân sách nhà nước. Việc nộp thuế không phải là sự lựa chọn của người nộp thuế

---

[35] Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển luật học*. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách Khoa - Nxb. Tư pháp. Tr.648.

[36] C.Mác & Ph.Ăng-ghen. (1994). *Toàn tập*, Tập 16. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia. Tr.25.

[37] Khoản 1 Điều 15 Hiến pháp năm 2013.

[38] Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. (2015). *Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (tái bản lần thứ 02, có sửa đổi và bổ sung).* Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật. Tr.39.

[39] Xem Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019.

[40] Xem Điều 20 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

[41] Xem Điều 5 Luật Cạnh tranh năm 2018.

mà do yêu cầu của Nhà nước thông qua việc dùng các quy phạm pháp luật như một quy tắc xử sự chung nhằm tập trung nguồn thu từ thuế vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, khi thiết lập quan hệ pháp luật thuế, các chủ thể tham gia với tư cách là người nộp thuế, nhất là trước khi Luật Quản lý thuế năm 2006 ra đời, thường chỉ được nhìn nhận dưới góc độ phải thực hiện nghĩa vụ mà có rất ít quyền[42].

Tuy nhiên, theo quan điểm của Các Mác thì không có nghĩa vụ nào mà không có quyền lợi, không có quyền lợi nào mà không có nghĩa vụ. Khi tham gia quan hệ pháp luật thuế, bên cạnh các nghĩa vụ phải thực hiện thì người nộp thuế cũng phải có một số quyền nhất định.

Ngày 17/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. Nội dung Chiến lược được xây dựng trên cơ sở bám sát định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của Đảng, Nhà nước và những phân tích, nhận định về bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới; kế thừa những yếu tố tích cực, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010; tiếp thu kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, sự tham vấn của chuyên gia quốc tế cũng như ý kiến đóng góp của toàn ngành Thuế, các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu tổng quát mà Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 -2020 cần phải đạt được (về chính sách thuế và quản lý thuế) là: (i) Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước. (ii) Xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: Thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; Nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.

Thực hiện mục tiêu quan trọng trên, ngoài việc cải cách chính sách thuế, Chiến lược đã đề ra những nội dung trọng tâm, mấu chốt về quản lý thuế giai đoạn 2011 - 2020 là: Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo định hướng chuẩn mực quốc tế; phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông - Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020. Ngành Thuế tập trung vào việc hoàn thiện thể chế thuế, thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế; đồng thời chú trọng xây dựng,

[42] Trọng Bảo. (2008). Về quyền của người nộp thuế. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 năm 2008.*

hiện đại hóa các nền tảng quản lý thuế, cả về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và cơ sở vật chất kỹ thuật,...

Do đó, để đáp ứng được Chiến lược cải cách hệ thống thuế thì cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi người nộp thuế, nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho người nộp thuế, giảm số giờ làm thủ tục về thuế trong năm. Trong đó, việc nhấn mạnh và mở rộng quyền của người nộp thuế sẽ là bước tiến quan trọng trong cải cách hệ thống thuế, khẳng định việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế trong các nội dung quản lý thuế, tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, phù hợp với những chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Dưới góc độ khoa học pháp lý, quyền của chủ thể là cách xử sự mà pháp luật cho phép chủ thể được tiến hành khi tham gia các quan hệ pháp luật[43]. Điều đó có nghĩa là chủ thể có thể lựa chọn giữa việc xử sự theo cách thức mà họ được phép tiến hành hoặc không xử sự như vậy (hành động hoặc không hành động). Ví dụ, tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định[44]. Tuy nhiên, họ có thể sử dụng hoặc không sử dụng quyền này nếu chưa có nguyện vọng. Quyền của chủ thể mang 3 thuộc tính: (i) Khả năng của chủ thể thực hiện cách xử sự mà pháp luật cho phép; (ii) Khả năng của chủ thể yêu cầu các chủ thể khác tôn trọng các nghĩa vụ tương ứng hoặc yêu cầu các chủ thể khác chấm dứt hành động cản trở họ thực hiện quyền và nghĩa vụ; (iii) Khả năng của chủ thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Các thuộc tính này là một thể thống nhất không thể tách rời trong cấu thành của quyền chủ thể.

Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội cũng có cách định nghĩa tương tự: *"Quyền của chủ thể là khả năng của chủ thể được xử sự theo những cách thức nhất định mà pháp luật cho phép"*[45].

Người nộp thuế là một chủ thể trong quan hệ pháp luật thuế. Vì vậy, dựa trên những khái niệm về quyền của chủ thể, có thể hiểu: Quyền của người nộp thuế chính là khả năng của người nộp thuế được phép xử sự theo những cách thức nhất định mà pháp luật thuế ghi nhận.

1.2.2 Đặc điểm quyền của người nộp thuế

Quyền của người nộp thuế có những đặc điểm chung của quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật như:

---

[43] Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển luật học*. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách Khoa - Nxb. Tư pháp. Tr.398.

[44] Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

[45] *Trường Đại học Luật Hà Nội*. (2015). *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật.* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.155.

Thứ nhất, quyền của người nộp thuế là khả năng xử sự theo những cách thức nhất định mà pháp luật thuế ghi nhận. Trong quan hệ pháp luật nói chung, Nhà nước cho phép chủ thể có thể tiến hành những hoạt động nhất định. Tùy theo ý chí của họ mà chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện những hoạt động này[46]. Trong quan hệ pháp luật thuế nói riêng, Nhà nước cũng cho phép người nộp thuế được thực hiện những quyền nhất định và người nộp thuế có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện tùy vào mong muốn của mình. Ví dụ, Luật Quản lý thuế cho phép người nộp thuế được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định[47]. Trường hợp này, người nộp thuế có thể lựa chọn thực hiện quyền tra cứu đó hoặc không thực hiện nếu xét thấy không cần thiết.

Thứ hai, quyền của người nộp thuế là khả năng yêu cầu các chủ thể khác tôn trọng các nghĩa vụ tương ứng hoặc yêu cầu các chủ thể khác chấm dứt hành động cản trở họ thực hiện quyền và nghĩa vụ. Trong quan hệ pháp luật thuế, các bên tham gia đều được xác định trước về quyền và nghĩa vụ pháp lý. Quyền của chủ thể này không nằm mối liên hệ pháp lý với việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chủ thể khác[48]. Để bảo đảm thực hiện quyền của người nộp thuế, pháp luật thuế ghi nhận các nghĩa vụ tương ứng mà chủ thể khác phải thực hiện. Hay nói cách khác, khi người nộp thuế lựa chọn thực hiện một quyền nào đó, họ được pháp luật thuế cho phép yêu cầu chủ thể khác thực hiện nghĩa vụ tương ứng bằng một hay một số hành vi nhất định theo quy định nhằm thỏa mãn quyền lợi của mình. Ví dụ, người nộp thuế được yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế[49]. Tương ứng với quyền này, Luật Quản lý thuế cũng quy định cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế[50]. Như vậy, việc thực hiện quyền này của người nộp thuế gắn liền với việc yêu cầu cơ quan quản lý thuế phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng mà pháp luật quy định. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật định, người nộp thuế còn có thể yêu cầu cá nhân, tổ chức khác chấm dứt các hành vi cản trở. Chẳng hạn đối với quyền được bảo mật thông tin của người nộp thuế[51], trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền[52] hoặc thông tin công khai về thuế[53] thì người nộp thuế có thể yêu cầu cá nhân, tổ chức khác chấm dứt hành vi tiết lộ thông tin người nộp thuế.

---

[46] *Trường Đại học Luật Hà Nội*. (2015). *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật.* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.155.

[47] Khoản 13 Điều 16 Luật quản lý thuế năm 2019.

[48] *Trường Đại học Luật Hà Nội*. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (tái bản lần thứ 11, có sửa đổi và bổ sung).* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.34.

[49] Khoản 3 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[50] Khoản 3 Điều 18 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[51] Khoản 4 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[52] Xem Khoản 2 Điều 99 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[53] Xem Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Việc yêu cầu cá nhân, tổ chức khác chấm dứt hành vi xâm phạm quyền lợi của người nộp thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, quyền của người nộp thuế là khả năng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi các lợi ích đó bị người khác xâm hại[54]. Theo quan niệm truyền thống lâu nay, quan hệ pháp luật thuế là quan hệ pháp luật hành chính được thiết lập giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cá nhân, tổ chức khác trong xã hội được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản pháp luật thuế và được điều chỉnh bởi phương pháp mệnh lệnh quyền uy. Tiền đề thiết lập quan hệ pháp luật thuế là do sự hình thành chính thể nhà nước để quản lý điều hành các hoạt động trong xã hội. Nhà nước luôn cần một ngân sách nhất định hàng năm và họ không thể ngồi chờ sự tự nguyện của người dân. Vì vậy, Nhà nước với quyền lực chính trị sẵn có, sẽ thu một bộ phận thu nhập của cải xã hội để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của mình. Mục tiêu cơ bản của thuế luôn đảm bảo nguồn thu cho chi phí của Nhà nước[55]. Với góc độ này, quan hệ pháp luật thuế là quan hệ bất bình đẳng, trong đó một bên là cơ quan nhà nước - với tư cách là người có quyền uy, được sử dụng quyền lực nhà nước để đòi hỏi các cá nhân, tổ chức phải có nghĩa vụ phục tùng quyền lực của mình, bằng cách tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế theo luật định. Còn người nộp thuế, với tư cách là người có nghĩa vụ phục tùng, sẽ ít có điều kiện để tự bảo vệ khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm. Vì vậy, quyền của người nộp thuế còn là sự yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Ví dụ như người nộp thuế có thể khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình[56]. Việc khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính.

Ngoài ra, quyền của người nộp thuế cũng có những đặc điểm riêng như:

Thứ nhất, quyền của người nộp thuế chỉ phát sinh khi người nộp thuế tham gia vào quan hệ pháp luật thuế. Nói cách khác, khi tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, người nộp thuế mới có những quyền được Nhà nước trao cho. Các cá nhân, tổ chức khi không tham gia vào quan hệ pháp luật thuế thì họ không có những quyền mà pháp luật thuế ghi nhận.

Thứ hai, quyền của người nộp thuế thường gắn với nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế. Thu ngân sách nhà nước bao gồm: Các khoản thu từ thuế, lệ phí; Các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện; Các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định; Các khoản viện trợ không hoàn lại của

[54] Nguyễn Thị Bích Ngọc. (2014). *Bảo vệ quyền của người nộp thuế trong pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội). Tr.11.

[55] Chris White House. (2003). *Revenue Law Principles and Practice*, 21st Edition, Lexis Nexis ™ UK. p.6.

[56] Khoản 10 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương; Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật[57]. Trong đó, thuế là nguồn thu chủ lực của ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, một trong những nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước là: Ngân sách phải cân đối, các khoản chi không được vượt quá các khoản thu và ngược lại, các khoản thu không được vượt quá các khoản chi[58]. Như vậy, trong mối quan hệ thu - chi ngân sách nhà nước, thuế được coi là nguồn tài chính chủ yếu để cân đối cho hoạt động chi thường xuyên. Từ quan hệ sử dụng các khoản thu từ thuế, có thể thấy Nhà nước đã trở thành chủ thể "phục vụ" hơn là chủ thể "quyền lực". Dưới góc độ này, cơ quan quản lý thuế duy trì hoạt động bằng các khoản thu từ thuế, cũng chính là chủ thể có nhiệm vụ thực hiện việc quản lý thuế theo quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, để người nộp thuế có điều kiện phát triển, tăng thu nhập và làm tăng các khoản đóng góp về thuế. Do vậy, khi người nộp thuế thực hiện các quyền mà pháp luật thuế trao cho thì cơ quan quản lý thuế sẽ đóng vai trò là "cơ quan phục vụ" - thực hiện các nhiệm vụ tương ứng theo quy định.

Thứ ba, quyền của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Điều đó có nghĩa là, khi người nộp thuế thụ hưởng những quyền này thì thường gắn liền với việc thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ thuế nhất định và có thể phải tiến hành các thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đặc điểm này thể hiện rõ ở một số quyền của người nộp thuế như quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế[59]; quyền được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế[60]; quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình[61];…Việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước có thể diễn ra trước hoặc sau việc thụ hưởng quyền liên quan của người nộp thuế.

1.2.3 Phân loại quyền của người nộp thuế

Có nhiều cách phân loại quyền của người nộp thuế. Căn cứ vào các tiêu chí và cách tiếp cận khác nhau mà quyền của người nộp thuế có thể chia thành các loại quyền khác nhau.

1.2.3.1 Căn cứ vào việc thụ hưởng quyền

Dựa vào việc thụ hưởng quyền, có thể phân loại quyền của người nộp thuế gồm hai nhóm: quyền trực tiếp và quyền gián tiếp.

---

[57] Khoản 1 Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

[58] Trường Đại học Cần Thơ. (2015). *Giáo trình pháp luật tài chính nhà nước*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ. Tr.13.

[59] Khoản 1 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[60] Khoản 7 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[61] Khoản 9 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Quyền trực tiếp - phát sinh khi người nộp thuế tham gia vào quan hệ pháp luật thuế.

Quyền trực tiếp là quyền phát sinh trực tiếp khi người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Những quyền này được thừa nhận và đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, khi tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, người nộp thuế được hưởng các quyền trực tiếp như: Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;…[62]

Tuy nhiên, không thể xem việc hưởng quyền của người nộp thuế trong mọi trường hợp là đương nhiên, là tự do ý chí của người nộp thuế. Xét về bản chất, đây là những quyền mà Nhà nước cho phép người nộp thuế được thụ hưởng trên cơ sở điều chỉnh quan hệ pháp luật thuế, tăng cường hiệu quả của quá trình hành thu thuế và bảo đảm vai trò của thuế như là một công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, tạo sự công bằng trong xã hội. Để có thể được hưởng những quyền này trong một số trường hợp thì người nộp thuế phải thỏa mãn các điều kiện như: người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định[63], bị cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế áp dụng pháp luật thuế không đúng gây thiệt hại[64],…

Quyền gián tiếp - được hưởng các tiện ích do Nhà nước cung cấp.

Quyền gián tiếp là những quyền không phát sinh trực tiếp từ nội hàm của quan hệ pháp luật thuế thuần túy, mà mặc nhiên hình thành và được thừa nhận trong xã hội có Nhà nước. Dưới góc độ quản lý tài chính công, thuế là một hình thức động viên bắt buộc của nhà nước theo luật định, thuộc phạm trù phân phối, nhằm tập trung một bộ phận thu nhập vào ngân sách nhà nước để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của nhà nước và phục vụ lợi ích công cộng[65]. Ngoài ra, thuế là khoản thu của ngân sách nhà nước mang tính không hoàn trả trực tiếp và không đối giá. Số tiền thuế phải nộp không gắn trực tiếp với lợi ích cụ thể mà người nộp thuế được hưởng từ hàng hóa công cộng do Nhà nước cung cấp. Các cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước không có quyền đòi hỏi Nhà nước phải cung cấp trực tiếp cho họ một lượng hàng hóa dịch vụ cụ thể nào đó[66]. Như vậy, người nộp thuế không được

[62] Xem Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[63] Khoản 2 Điều 70 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[64] Khoản 1 Điều 111 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[65] Học viện Tài chính. (2005). *Giáo trình Quản lý tài chính công*. Hà Nội: Nxb. Tài chính. Tr.106.

[66] Trường Đại học Cần Thơ. (2009). *Giáo trình Luật Thuế*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ. Tr.7.

bồi hoàn ngang giá khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, họ chỉ được hưởng lợi gián tiếp từ các tiện ích và dịch vụ công do Nhà nước cung cấp.

Dịch vụ công là những hoạt động do Nhà nước quản lý hoặc ủy quyền cho cơ quan khác thực hiện vì lợi ích chung của công dân, của xã hội. Dịch vụ công phục vụ nhu cầu thiết yếu cho xã hội, mang lại môi trường minh bạch, hướng đến mục tiêu công bằng, văn minh, không phân biệt giai cấp và mang tính cộng đồng. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, Việt Nam có 3 loại hình dịch vụ công cơ bản: Dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích và dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính nhà nước (còn gọi là dịch vụ hành chính công). Dịch vụ sự nghiệp công[67] gồm các hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội thiết yếu cho người dân như giáo dục, khám, chữa bệnh, văn hóa, thể dục thể thao,… Dịch vụ công ích[68] gồm các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho người dân và cộng đồng như thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, vận tải công cộng tại các đô thị, cung cấp nước sạch,… Dịch vụ hành chính công[69] gồm các hoạt động gắn liền với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân như đăng ký kết hôn, cấp chứng chỉ hành nghề hoặc các hoạt động công chứng, chứng thực khác. Tóm lại, những dịch vụ công mà Nhà nước cung cấp là những lợi ích vật chất và tinh thần, do cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức khác thực hiện vì mục đích công cộng, phục vụ các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các cá nhân và tổ chức trong xã hội.

Nhà nước là người cung cấp các giá trị đặc biệt thông qua nhiều hoạt động như cung ứng tiện ích công cộng, ban hành pháp luật, thành lập các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự và công bằng xã hội,... Các chủ thể khác trong xã hội được thụ hưởng những lợi ích này do Nhà nước cung ứng, nên phải thực hiện nghĩa vụ chuyển giao cho Nhà nước một khoản giá trị nhất định. Người nộp thuế thường là chủ thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tiến hành các hoạt động khác nhằm tìm kiếm các giá trị mới như nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, thụ hưởng lợi ích vật chất từ quá trình sáng tạo, lao động hay do nắm giữ những quyền về tài sản nhất định. Họ tác động vào đối tượng chịu thuế của một sắc thuế, chịu sự điều chỉnh của sắc thuế đó và phải thực hiện các nghĩa vụ cụ thể như đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế.

Khi người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước thì Nhà nước sử dụng nguồn thu đó để cung cấp các dịch vụ công, đảm bảo các quyền gián tiếp cho người nộp thuế. Nó thể hiện sự quay trở lại của thuế đối

[67] Được định nghĩa tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

[68] Được định nghĩa tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

[69] Được định nghĩa tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

với đời sống xã hội. Các giá trị vật chất được phân bổ trở lại cho xã hội không chỉ dành riêng cho người nộp thuế, mà còn được phân bổ chung cho cộng đồng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Nhà nước và thực tiễn kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Qua đó cho thấy, việc người nộp thuế thụ hưởng các tiện ích do Nhà nước cung cấp còn mang tính tương đối vì không xác định được họ hưởng bao nhiêu và hưởng như thế nào, trong khi một số chủ thể khác mặc dù không có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước nhưng vẫn có thể thụ hưởng tương tự. Dù không được xác định cụ thể, nhưng việc ghi nhận chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước cũng như việc điều hành ngân sách nhà nước hàng năm đã thể hiện rõ việc bảo đảm các quyền gián tiếp của người nộp thuế.

1.2.3.2 Căn cứ vào các giai đoạn của quá trình nộp thuế

Nếu căn cứ vào các giai đoạn của quá trình nộp thuế, quyền của người nộp thuế được chia thành ba nhóm là quyền trước khi thực hiện quan hệ thu nộp thuế, quyền trong quá trình thực hiện quan hệ thu nộp thuế và quyền khi có sự thay đổi điều kiện thu nộp thuế[70].

- Trước khi thực hiện quan hệ thu nộp thuế, người nộp thuế có những quyền sau:

+ Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Đây là quyền quan trọng đầu tiên của người nộp thuế trước khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, nhất là từ khi cơ chế người nộp thuế tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật được áp dụng. Bởi vì sự hiểu biết của một số người dân, doanh nghiệp về nghĩa vụ thuế còn hạn chế, các quy định pháp luật thuế liên quan lại thường xuyên sửa đổi, bổ sung, nên trước khi nộp thuế, người nộp thuế cần nắm được những thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách, pháp luật thuế, để từ đó thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình với Nhà nước.

+ Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong một số trường hợp theo quy định, cơ quan quản lý thuế thực hiện tính thuế, ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố, căn cứ tính thuế để xác định số tiền thuế phải nộp. Trường hợp có phát sinh vướng mắc thì người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích. Ngoài ra, để phục vụ việc xác định nghĩa vụ nộp thuế của mình, người nộp thuế còn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực hiện dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan. Khi

[70] *Trường Đại học Luật Hà Nội*. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (tái bản lần thứ 11, có sửa đổi và bổ sung).* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.35-38.

phát sinh nghĩa vụ với Nhà nước, người nộp thuế không cần trực tiếp thực hiện các thủ tục về thuế. Thay vào đó, có thể lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế để các tổ chức này thực hiện các thủ tục về thuế như đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế,… thay người nộp thuế theo phạm vi hợp đồng đã ký kết. Ngoài ra, người nộp thuế còn có thể ký kết hợp đồng với đại lý làm thủ tục hải quan để thay mình thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện quan hệ thu nộp thuế, người nộp thuế có những quyền sau:

+ Được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật. Từ góc độ là người nộp thuế, họ rất lo sợ về việc để lộ các thông tin cá nhân đã cung cấp cho cơ quan quản lý thuế trong quá trình đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế. Chính vì vậy, quyền được giữ bí mật thông tin đã được pháp luật thuế ghi nhận trong quá trình thực hiện quan hệ thu nộp thuế.

+ Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn. Pháp luật Việt Nam quy định các hình thức ưu đãi thuế khá đa dạng. Ngoài ra, người nộp thuế còn được hoàn thuế trong các trường hợp theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các Luật Thuế khác. Trong quá trình thực hiện thủ tục hoàn thuế, người nộp thuế còn có các nội dung quyền liên quan như được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn.

+ Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Ngoài công tác kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế còn có thể được Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế phải nộp. Vì vậy, người nộp thuế cần được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giúp họ có cơ sở để đề nghị xem xét lại hoặc khiếu nại kết luận, kiến nghị đó trong trường hợp không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp.

+ Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế. Đây là các quyền liên quan mà người nộp thuế được hưởng trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế. Quyền này được trao cho người nộp thuế trên cơ sở quyền tiếp cận thông tin của

công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Từ đó, giúp cơ quan quản lý thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, đồng thời ngăn ngừa các hành vi những nhiễu của công chức quản lý thuế trong công tác kiểm tra thuế, thanh tra thuế và bảo vệ lợi ích chính đáng của người nộp thuế.

+ Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. Trong một số trường hợp, người nộp thuế có thể có nhu cầu cần được xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình như để chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, bổ sung hồ sơ vay vốn của cá nhân, hộ kinh doanh hoặc làm hồ sơ đề nghị khen thưởng,… Khi đó, người nộp thuế được yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình và cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện xác nhận theo quy định.

+ Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật. Bên cạnh các quyền khiếu nại, khởi kiện, pháp luật thuế còn ghi nhận quyền được bồi thường thiệt hại của người nộp thuế. Bởi lẽ người nộp thuế là chủ thể trực tiếp sáng tạo, quản lý các lợi ích vật chất để đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Người nộp thuế đánh dấu quyền sở hữu với các giá trị mà mình tạo lập để từ đó, Nhà nước có cơ sở để điều tiết thuế. Quyền sở hữu được xem là quyền tối cao và thiêng liêng để thực hiện quyền con người, cho nên khi Nhà nước điều tiết thuế cũng phải tôn trọng quyền sở hữu của người nộp thuế[71]. Do đó, người nộp thuế có quyền được bồi thường theo quy định đối với những thiệt hại mà cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra.

+ Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong quá trình thực hiện quan hệ thu nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế có thể có những quyết định hành chính, hành vi hành chính nhất định. Trường hợp người nộp thuế cho rằng các quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì có thể khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đó để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại theo quy định của pháp luật.

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Đây là quyền được xác lập dựa trên thuộc tính cơ bản của quan hệ pháp luật thuế là mệnh lệnh và phục tùng. Để bảo đảm quyền lợi của bên phục tùng trong quan hệ thu nộp thuế, pháp luật thuế cho phép người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp nếu do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định

[71] Trọng Bảo. (2008). Về quyền của người nộp thuế. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 năm 2008.*

xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo. Việc thực hiện quyền tố cáo của người nộp thuế không chỉ vì quyền lợi cho bản thân người nộp thuế, mà còn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của pháp luật và lợi ích chung của xã hội.

+ Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định. Chứng từ điện tử là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương thức điện tử khi người nộp thuế, cơ quan thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện giao dịch thuế điện tử[72]. Các chứng từ điện tử do người nộp thuế tạo, gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế bao gồm: (i) Hồ sơ thuế điện tử: Hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; Hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; Hồ sơ khoanh tiền thuế nợ; Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; Các hồ sơ, văn bản khác về thuế dưới dạng điện tử được quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 và (ii) Chứng từ nộp ngân sách nhà nước điện tử: Chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước dưới dạng điện tử, trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp ngân sách nhà nước là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp ngân sách nhà nước[73]. Quyền này giúp tạo điều kiện hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đảm bảo các quyền của người nộp thuế trong giao dịch điện tử đồng thời tăng cường lợi ích của các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

+ Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan. Khi đó, các chứng từ điện tử theo quy định có giá trị như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản bằng giấy[74]. Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc nếu được thực hiện một trong các biện pháp sau: (i) Chứng từ điện tử được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định; (ii) Hệ thống thông tin có biện

[72] Khoản 2 Điều 3 Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

[73] Khoản 1 Điều 6 Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

[74] Khoản 2 Điều 6 Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống; ghi nhận cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp dụng một trong các biện pháp sau để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ điện tử: xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên; (iii) Biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử[75]. Việc người nộp thuế được sử dụng các chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan mang đến nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế; có thể truy cập và kiểm soát các chứng từ nhanh chóng, thuận tiện;…Luật Quản lý thuế cũng quy định quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế phải thực hiện xây dựng, tổ chức hệ thống thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Ngoài ra, cơ quan quản lý thuế được mua thông tin, tài liệu, dữ liệu của các đơn vị cung cấp trong nước và nước ngoài để phục vụ công tác quản lý thuế[76].

- Còn khi có sự thay đổi điều kiện thu nộp thuế thì người nộp thuế có quyền tạm hoãn hoặc chấm dứt thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước:

+ Người nộp thuế có quyền tạm hoãn thực hiện các nghĩa vụ về thuế khi có sự thay đổi điều kiện thu nộp thuế. Cụ thể là, người nộp thuế có quyền gia hạn nộp hồ sơ khai thuế và gia hạn nộp thuế. (i) Người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; 60 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế[77]. (ii) Người nộp thuế được lập và gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp nếu người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây: Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng; Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả

[75] Khoản 2 Điều 5 Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

[76] Khoản 11 Điều 18 và khoản 10 Điều 19 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[77] Điều 46 Luật Quản lý thuế năm 2019.

sản xuất, kinh doanh. Người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp. Thời gian gia hạn nộp thuế là không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng và không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh. Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế[78]. Việc nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế theo quy định là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế, để đảm bảo việc kiểm soát, quản lý nguồn thu của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi mà người nộp thuế khó có khả năng để thực hiện các nghĩa vụ đúng hạn thì Nhà nước cho phép người nộp thuế được gia hạn thực hiện nghĩa vụ đó; với mong muốn giúp người nộp thuế giảm bớt các gánh nặng về việc khai thuế, nộp thuế, tạo động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển.

+ Người nộp thuế có quyền chấm dứt thực hiện các nghĩa vụ về thuế khi có sự thay đổi điều kiện thu nộp thuế. Cụ thể là, người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trong các trường hợp: Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ; Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc các trường hợp trên mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi; Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp theo quy định và đã được gia hạn nộp thuế theo quy định mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt[79]. Việc ghi nhận các trường hợp người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt giúp tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, làm giảm nợ của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, khi căn cứ vào luật áp dụng, quyền của người nộp thuế còn có thể chia thành: quyền theo luật nội dung và quyền theo luật thủ tục. Trong đó, quyền theo

[78] Điều 62 và Điều 64 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[79] Điều 85 Luật Quản lý thuế năm 2019.

luật nội dung là quyền mang tính vật chất được quy định trong các Luật Thuế cụ thể, còn quyền theo luật thủ tục được quy định tại Luật Quản lý thuế[80].

1.3 Sự phát triển quy định về quyền của người nộp thuế

1.3.1 Sự cần thiết phải quy định về quyền của người nộp thuế

Tại Điều 47 Hiến pháp năm 2013 quy định: *"Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định".* Trên cơ sở đó, các Luật về thuế được ban hành. Một cá nhân có thu nhập đến ngưỡng chịu thuế phải tự kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bị khấu trừ thuế tại nguồn trước khi nhận thu nhập. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì có thể nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác tùy vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Còn doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài và các loại thuế phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt;… Khi người nộp thuế càng tạo được nhiều thu nhập hoặc các lợi ích vật chất khác thì số thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước càng lớn. Lúc này, người nộp thuế trở thành chủ thể "đối kháng" lợi ích với Nhà nước. Với mục tiêu chính yếu là gia tăng lợi ích, lợi nhuận nhận được sau thuế, một bộ phận người nộp thuế tìm cách trốn tránh nghĩa vụ thuế, trì hoãn nộp thuế, giảm số thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước,… Còn cơ quan quản lý thuế phải thường xuyên rà soát chính sách, pháp luật để đề xuất các giải pháp chống thất thu thuế. Vậy làm thế nào để cơ quan quản lý thuế bớt phải sử dụng quyền lực nhà nước để truy thu thuế, cưỡng chế nợ thuế, làm thế nào để người nộp thuế tự giác tuân thủ pháp luật thuế, nộp đúng, nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Một trong những giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề trên là tăng cường các quy định về quyền của người nộp thuế. Tôn trọng và đề cao quyền của người nộp thuế giúp tạo tâm lý thoải mái, củng cố niềm tin của người nộp thuế vào Nhà nước. Từ đó, người nộp thuế có ý thức chủ động, nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ thuế của mình đối với ngân sách nhà nước và nhận được các quyền, lợi ích tương ứng.

Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội[81]. Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân, công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội. Vì vậy, khi pháp luật thuế quy định cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế thì đồng thời phải ghi nhận các quyền của người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Quy định các quyền của người nộp thuế là cần thiết nhằm tác động vào việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân, tổ chức, giúp các thủ tục thu nộp thuế đơn giản và thuận tiện, bảo vệ lợi ích vật chất của người nộp

---

[80] Nguyễn Thị Bích Ngọc. (2014). *Bảo vệ quyền của người nộp thuế trong pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội). Tr.17.

[81] Khoản 1 và khoản 3 Điều 15 Hiến pháp năm 2013.

thuế gắn với quá trình thu nộp thuế, đảm bảo sự bình đẳng giữa các đối tượng người nộp thuế.

Hơn nữa, thuế là khoản nộp bắt buộc mà các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp. Chính vì không được hoàn trả trực tiếp, nên khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, người nộp thuế phải được đối xử như những người có công, được tuyên dương công trạng, chứ không phải bị đối xử như những người luôn lăm le trốn thuế[82]. Muốn vậy, pháp luật thuế cần được thiết lập trên quan điểm xem người nộp thuế là trung tâm "phục vụ" của cơ quan quản lý thuế, tăng cường các quy định hướng đến hỗ trợ người nộp thuế mà hiệu quả nhất là ghi nhận cơ sở pháp lý về quyền của người nộp thuế, giúp họ có đủ điều kiện thuận lợi nhất cho việc nộp thuế đúng, đủ và thuận tiện. Một khi cơ chế hỗ trợ đã được thiết lập đầy đủ mà người nộp thuế vẫn vi phạm, thì cơ quan quản lý thuế mới thực hiện vai trò của cơ quan giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế.

Ngoài ra, việc ghi nhận quyền của người nộp thuế không chỉ liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ nhất, quy định quyền của người nộp thuế nhằm bảo đảm những quyền này được thực hiện trên thực tế, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Theo Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự tôn trọng và thực hiện pháp luật xã hội chủ nghĩa một cách tự giác, nghiêm chỉnh, đầy đủ, thống nhất thông qua những hành vi tích cực của tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi công dân và kết quả của sự tôn trọng, thực hiện pháp luật ấy trong bộ máy nhà nước, ở ngoài xã hội[83]. Pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi tất cả các cơ quan, tổ chức, công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, mọi vi phạm đều bị xử lý theo Hiến pháp và pháp luật. Ở đây, pháp chế là nguyên tắc cơ bản, thông qua đó Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là một đòi hỏi khách quan của quá trình quản lý và lãnh đạo[84]. Kể từ Đại hội VI của Đảng đến nay, các nghị quyết của Đảng thường xuyên, liên tục đề cập đến vấn đề này. Văn kiện Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: *"Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà nước theo pháp luật,*

---

[82] Dương Kim Thế Nguyên. (2012). Luật Quản lý thuế dưới góc nhìn của người nộp thuế. *Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 12(220) năm 2012*. Tr.34.

[83] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2015). *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr.399.

[84] Đỗ Ngọc Hải. (2009). Bàn về pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. *Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 12 năm 2009*, Tr.25.

tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật, kỷ cương"[85]. Văn kiện Đại hội XII chỉ rõ: *"Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội"*[86]. Văn kiện Đại hội XIII xác định nhiệm vụ trọng tâm: *"Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi tinh thần "thượng tôn pháp luật", gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc"*[87].

Hiến pháp với tính chất là đạo luật cao nhất của Nhà nước đã thể chế hóa quan điểm nêu trên của Đảng. Hiến pháp năm 1980 quy định: *"Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa"*[88] cho đến Hiến pháp năm 1992 quy định: *"Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa"*[89]. Tại Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: *"Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ"*[90].

Việc tăng cường pháp chế, bảo đảm mọi hoạt động của đời sống xã hội đều được quản lý, điều hành theo pháp luật, trong khuôn khổ pháp luật là nhu cầu tất yếu trong hoạt động quản lý nhà nước. Do vậy, trong quan hệ pháp luật thuế, để đảm bảo quyền của người nộp thuế được tôn trọng và thực hiện trên thực tế thì trước hết những quyền này phải được pháp luật của Nhà nước ghi nhận. Chẳng hạn như đối với quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Nếu không được pháp luật ghi nhận là quyền của người nộp thuế được thụ hưởng, thì khi thực hiện nội dung công việc này, người nộp thuế sẽ thực hiện với tâm lý "nhờ sự giúp đỡ" từ cơ quan quản lý thuế hơn là tâm lý của người có quyền.

Thứ hai, quy định quyền của người nộp thuế nhằm bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

---

[85] Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.* Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia. Tr.247.

[86] Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.* Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia. Tr.170.

[87] Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II.* Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia. Tr.336.

[88] Điều 12 Hiến pháp năm 1980.

[89] Điều 12 Hiến pháp năm 1992.

[90] Điều 8 Hiến pháp năm 2013.

Tôn trọng, bảo đảm quyền con người là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Ngay từ bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người đã được khẳng định như một chân lý vĩnh cửu và phổ biến: *"Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"*[91]. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta cũng khẳng định: *"Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận; Tự do xuất bản; Tự do tổ chức và hội họp; Tự do tín ngưỡng; Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài"*[92]. Kể từ đó đến nay, với nhận thức "quyền con người trở thành giá trị chung của nhân loại"[93], Việt Nam đã nỗ lực nội luật hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quyền con người.

Hiến pháp năm 2013 quy định: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật[94]. Đây là cơ sở để điều chỉnh, bổ sung, ban hành các luật, bộ luật trên các lĩnh vực nhằm bảo vệ, bảo đảm quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam ngày càng tốt hơn. Để bảo đảm quyền con người theo mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, thì các quyền của con người trên từng lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội cần được tôn trọng và bảo đảm thực hiện trên thực tế. Quyền của người nộp thuế như quyền được giữ bí mật thông tin; quyền được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định; quyền được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định; quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo;… là các biểu hiện cụ thể của quyền con người trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Vì lẽ đó, ghi nhận quyền của người nộp thuế trong pháp luật thuế là góp phần bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người.

Thứ ba, quy định quyền của người nộp thuế nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thu ngân sách nhà nước là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm tập trung một bộ phận của cải xã hội dưới hình thức giá trị và theo những hình thức và biện pháp phù hợp để hình thành nên quỹ ngân sách nhà nước[95]. Thu ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Nhà

---

[91] Hồ Chí Minh. (2011). *Toàn tập*, Tập 4. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia. Tr.01.

[92] Điều 10 Hiến pháp năm 1946.

[93] Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về "Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta".

[94] Điều 14 Hiến pháp năm 2013.

[95] Trường Đại học Cần Thơ. (2015). *Giáo trình pháp luật tài chính nhà nước*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ. Tr.45.

nước và nền kinh tế - xã hội, cụ thể là: Thu ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn vốn để thực hiện các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Vì ngân sách nhà nước được xem là quỹ tiền tệ tập trung quan trọng nhất của Nhà nước và được dùng để giải quyết những nhu cầu chung của Nhà nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, hành chính, an ninh và quốc phòng. Xuất phát từ vai trò này, việc tăng thu ngân sách nhà nước là rất cần thiết, được xem là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động tài chính vĩ mô. Trong khi đó, các khoản thu của ngân sách nhà nước chủ yếu dưới hình thức thuế và bắt nguồn từ khu vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, về lâu dài để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước thì phải tăng sản phẩm quốc dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Để thực hiện nghĩa vụ thuế, trước hết đòi hỏi người nộp thuế phải tạo ra được của cải vật chất và sau đó mới có thể trích một phần tài sản của mình nộp thuế. Do đó, có thể thấy hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế chính là yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Khi pháp luật quy định các quyền mà người nộp thuế được hưởng, nhất là quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; quyền được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định; ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực hiện dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan;… nó sẽ là những giải pháp quan trọng giúp người nộp thuế yên tâm sản xuất, tăng tích lũy, tái đầu tư, đẩy mạnh phát triển, từ đó quay trở lại đóng góp và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Thứ tư, quy định quyền của người nộp thuế nhằm bảo đảm công bằng xã hội.

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Luật về thuế thì thuế, phí, lệ phí đều là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tính chất và đặc điểm của các khoản thu này là khác nhau. Phí và lệ phí mang tính hoàn trả trực tiếp; các tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công thì mới phải nộp phí, lệ phí[96]. Trong khi đó, thuế là một khoản thu không có đối khoản cụ thể, không có tính hoàn trả trực tiếp. Thuế được nộp vào ngân sách nhà nước, không phải là một khoản chi trả cho một dịch vụ, sản phẩm cụ thể. Người nộp thuế không có quyền yêu cầu Nhà nước đáp ứng ngay những quyền lợi vật chất ngang bằng với số thuế đã nộp hay cung cấp một dịch vụ, sản phẩm cụ thể. Nhà nước sử dụng nguồn thu từ thuế để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường xá, cầu, cống...), xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện, công trình phúc lợi văn hóa xã hội...) để phục vụ toàn xã hội và trang trải chi phí cho hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm an ninh, quốc phòng,… Chính vì vậy, người nộp thuế thường cảm thấy "không công bằng" khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

[96] Điều 3 Luật Phí và lệ phí năm 2015.

Thêm vào đó, nếu pháp luật về thuế không hướng tới bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế thì khi tham gia quan hệ pháp luật thuế, người nộp thuế dễ bị yếu thế hơn các cơ quan quản lý nhà nước. Trong quá trình thu nộp thuế, cơ quan quản lý thuế được quyền sử dụng quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo rằng, các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế phải thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước. Cho nên, người nộp thuế có khả năng là chủ thể gánh chịu những thiệt thòi khi các cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế có hành vi lạm quyền, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của họ. Người nộp thuế cần có những biện pháp tự bảo vệ trước những hành vi xâm phạm của các chủ thể có thẩm quyền như khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định; được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định;…

Vì vậy, việc pháp luật ghi nhận quyền của người nộp thuế sẽ góp phần hạn chế tối đa những hành vi vi phạm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, giảm bớt những thiệt thòi của người nộp thuế khi tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng lành mạnh, bảo đảm công bằng xã hội. Đồng thời, là cơ sở giúp người nộp thuế có thể bảo vệ quyền lợi của mình khi phát sinh tranh chấp với cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác.

1.3.2 Quyền của người nộp thuế qua các thời kỳ

1.3.2.1 Giai đoạn từ khi Luật Quản lý thuế năm 2006 có hiệu lực đến trước khi có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Trong quá trình hoạt động, Nhà nước huy động và sử dụng một bộ phận thu nhập của xã hội để thực hiện các chức năng của Nhà nước. Mọi hoạt động của một nền hành chính quốc gia đều là nguyên nhân của một khoản chi. Nhà nước có thể thu tiền từ những dịch vụ mà Nhà nước cung cấp cho người dân nhưng những khoản thu này rất nhỏ, không đủ để chi cho tất cả các hoạt động của Nhà nước. Vì vậy mà hầu hết các Nhà nước đều sử dụng quyền lực của mình để thu thuế từ dân cư[97].

Tuy nhiên, trước khi Luật Quản lý thuế ra đời, quyền của người nộp thuế ít được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Ngoài các quyền lợi phát sinh liên quan đến miễn, giảm thuế theo chính sách khuyến khích của Nhà nước và hoàn thuế theo quy định thì các quyền, lợi ích của người nộp thuế từ việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước dường như chưa được quy định. Về nguyên tắc, thuế là khoản thu hoa lợi của ngân sách nhà nước và không có tính hoàn trả trực tiếp, nên trong quan hệ pháp luật thuế, người nộp thuế thường chỉ được xem

[97] Trường Đại học Cần Thơ. (2007). *Giáo trình Luật ngân sách nhà nước*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ. Tr.05.

xét là chủ thể thực hiện nghĩa vụ mà không được cung cấp một hàng hóa, dịch vụ hoặc quyền lợi vật chất nào cụ thể. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về thủ tục thu nộp thuế cũng như pháp luật về ngân sách nhà nước, có thể thấy khoản tiền thuế do các cá nhân, tổ chức nộp vào ngân sách nhà nước giúp góp phần chia sẻ gánh nặng chi tiêu với Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Với vai trò là chủ thể tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội, đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội thì khi tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, người nộp thuế cần được hưởng những quyền nhất định.

Khi Luật Quản lý thuế được ban hành, quyền của người nộp thuế mới được quy định. Ghi nhận các quyền của người nộp thuế tại Luật Quản lý thuế được xem là một "cuộc cách mạng" trong việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử với người nộp thuế, đề cao quyền và lợi ích của chủ thể tạo ra nguồn của cải vật chất cho xã hội và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Theo Luật Quản lý thuế năm 2006, quyền của người nộp thuế bao gồm 10 nội dung được quy định tương ứng tại các khoản của Điều 6, cụ thể là: (1) Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; (2) Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; (3) Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật. (4) Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; (5) Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; (6) Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế; yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế; bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; (7) Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật; (8) Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình; (9) Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; (10) Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác.

1.3.2.2 Giai đoạn từ khi Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực cho đến trước khi có Luật Quản lý thuế năm 2019

Ngày 20/11/2012, Luật số 21/2012/QH13 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế được ban hành. Trong đó, có sửa đổi, bổ sung đối với hai nội dung về quyền của người nộp thuế (được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Luật Quản lý thuế năm 2006) như sau: (1) Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; (2) Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan theo quy định của Chính phủ;

yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu[98]. Như vậy, quyền của người nộp thuế được bổ sung thêm 02 nội dung là: (i) được hỗ trợ thực hiện việc nộp thuế nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; (ii) được yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan theo quy định của Chính phủ.

Xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc cơ quan hải quan ban hành văn bản xác định mã số, trị giá hải quan, xác nhận xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan[99]. Việc người nộp thuế được yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan theo quy định của Chính phủ là một trong những điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Trên phương diện thông lệ quốc tế, Công ước Kyoto (Việt Nam đã tham gia) cũng như các cam kết quốc tế trong khuôn khổ WTO, ASEAN khuyến nghị cơ quan hải quan cho phép doanh nghiệp được áp dụng cơ chế phân loại trước về mã số, xác định trị giá tính thuế, xuất xứ hàng hóa trước khi làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Đây là chuẩn mực quốc tế về tạo thuận lợi thương mại, giúp người nộp thuế chủ động tính toán trước hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ thuế; hạn chế các trường hợp tranh chấp giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan về việc áp mã, xác định giá tính thuế, xuất xứ hàng hóa khi làm thủ tục thông quan. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế năm 2006 chưa có quy định về nội dung này, do đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã bổ sung nội dung được yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan theo quy định của Chính phủ vào quy định về quyền của người nộp thuế và nhiệm vụ tương ứng của cơ quan quản lý thuế. Quy định về xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quyền và trách nhiệm của các bên trong xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng được quy định tại Luật Hải quan năm 2014[100]. Các quy định này giúp người khai hải quan chủ động xác định số thuế phải nộp trước khi làm thủ tục thông quan, rút ngắn thời gian thông quan và giảm tối đa các tranh chấp khi làm thủ tục hải quan.

Trình tự, thủ tục về xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước đây được thực hiện theo Điều 6 Nghị định

---

[98] Khoản 3 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

[99] Khoản 2 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

[100] Xem khoản 26 Điều 4, khoản 1 Điều 18 và Điều 28 Luật Hải quan năm 2014.

83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Nhưng từ khi Luật Hải quan năm 2014 ra đời, nội dung này bị bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 110 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Theo đó, trình tự, thủ tục về xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

Lúc này, quyền yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan được quy định ở cả Luật Quản lý thuế và Luật Hải quan. Vì vậy, để tránh tình trạng hai văn bản quy phạm pháp luật quy định cùng một nội dung và đảm bảo tính tập trung, thống nhất, tạo thuận lợi cho người khai hải quan, Luật Quản lý thuế năm 2019 đã không còn ghi nhận việc được yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan tại quy định về quyền của người nộp thuế.

1.3.2.3 Giai đoạn từ khi Luật Quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực cho đến nay

Quyền của người nộp thuế được quy định tại Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019, bao gồm 14 nội dung: (1) Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; (2) Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; (3) Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; (4) Được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật; (5) Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn; (6) Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực hiện dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan; (7) Được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế; (8) Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật; (9) Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình; (10) Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên

quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; (11) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; (12) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo; (13). Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử; (14) Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

So với Luật Quản lý thuế năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012, Luật Quản lý thuế năm 2019 đã mở rộng thêm quy định về quyền của người nộp thuế. Đó là các nội dung như:

- Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

- Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử;

- Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Các nội dung bổ sung này nhằm tạo điều kiện hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, bảo đảm các quyền của người nộp thuế trong giao dịch điện tử đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi thực thi công vụ.

Kết luận Chương 1

Nhà nước và người nộp thuế là hai chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về thuế. Trong đó, Nhà nước là chủ thể quản lý và người nộp thuế là chủ thể chịu sự quản lý. Ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động quản lý thuế của Nhà nước, đặc biệt là khi cơ chế tự khai, tự nộp thuế được đưa vào áp dụng. Cơ chế tự khai, tự nộp thuế là cơ chế quản lý thuế trong đó các tổ chức, cá nhân nộp thuế căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và những quy định pháp luật về thuế tự xác định nghĩa vụ thuế của mình, kê khai và nộp thuế mà không cần có sự xác nhận của cơ quan quản lý thuế, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê khai trên cơ sở kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Cơ chế này tạo sự chủ động cho người nộp thuế, đảm bảo tờ khai thuế phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do tính phức tạp của các quy định về thuế cũng như yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế, người nộp thuế sẽ gặp không ít khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, pháp luật thuế cần ghi nhận các quyền của người nộp thuế để hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Những vấn đề lý luận về quyền của người nộp thuế được trình bày ở Chương 1 đã làm rõ các vấn đề về khái niệm, phân loại người nộp thuế; khái niệm quyền và quyền của người nộp thuế, đặc điểm, phân loại các quyền của người nộp thuế. Đồng thời, Chương này cũng làm rõ sự phát triển các quy định về quyền của người nộp thuế. Những lý luận trên chính là cơ sở quan trọng để tác giả đi sâu vào nghiên cứu thực trạng pháp luật về quyền của người nộp thuế cũng như đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong Chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

2.1 Về quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế

2.1.1 Quy định của pháp luật

Quyền tiếp cận thông tin được chính thức ghi nhận trong hai Công ước quốc tế là Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người của Liên hợp quốc năm 1948[101] và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966[102]. Đây là hai văn kiện pháp lý quốc tế nền tảng, ghi nhận các quyền pháp lý cơ bản của con người về dân sự, chính trị, mà quyền tiếp cận thông tin được coi là quyền cơ bản nhất trong nhóm các quyền về dân sự, chính trị. Tiếp đến, quyền tiếp cận thông tin tiếp tục được ghi nhận trong nhiều văn bản quốc tế quan trọng khác như Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003, Tuyên bố Rio về Môi trường và phát triển năm 1992, Công ước UNECE về tiếp cận thông tin môi trường[103], v.v…

Ở Việt Nam, quyền tiếp cận thông tin được quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013: *"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định".* Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 tạo khuôn khổ pháp lý để công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin của mình, bao gồm các nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền. Việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin với tư cách là quyền cơ bản của công dân có ý nghĩa làm tiền đề, thúc đẩy việc thực hiện các quyền khác của con người, của công dân mà Hiến pháp năm 2013 đã quy định, như: quyền bầu cử của công dân đủ mười tám tuổi trở lên, quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân của công dân đủ hai mươi mốt tuổi trở lên; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước;...

---

[101] Việt Nam là thành viên của văn kiện này từ năm 1988. Điều 19 của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người quy định: "Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến, kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp, cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất cứ phương tiện thông nào và không có giới hạn về biên giới".

[102] Việt Nam đã tham gia Công ước này năm 1982. Khoản 2 Điều 19 của Công ước Liên hợp quốc về các quyền dân sự, chính trị quy định: "Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi thông tin, ý kiến, bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ".

[103] Công ước này (còn gọi là Công ước Aarhus) có tên đầy đủ là Công ước về tiếp cận thông tin, tham gia của công chúng và tiếp cận công lý đối với các vấn đề về môi trường, được thông qua tháng 6-1998, có hiệu lực tháng 10-2001.

Trong lĩnh vực thuế nói riêng, quyền tiếp cận thông tin cũng là một quyền quan trọng, vì nó là nền tảng, tiền đề cho việc thực hiện các quyền còn lại của người nộp thuế. Tham gia vào quan hệ pháp luật thuế với khả năng nắm bắt chính sách, pháp luật thuế còn hạn chế và chưa đồng đều giữa các đối tượng người nộp thuế, người nộp thuế không thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình nếu họ không được hỗ trợ, cung cấp thông tin về các quyền đó. Đồng thời, khi không có thông tin từ phía cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế cũng khó biết chính xác về nghĩa vụ thuế của mình với ngân sách nhà nước, gây cản trở đến việc nộp thuế đủ, nhanh chóng. Vì vậy, việc ghi nhận quyền tiếp cận thông tin giúp đảm bảo cho người nộp thuế thực hiện được các quyền lợi cũng như các nghĩa vụ của mình một cách tốt nhất. Việc bưng bít thông tin trong lĩnh vực thuế gây trở ngại cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ, đồng thời tạo kẽ hở cho quan chức ngành thuế hành thu tùy tiện, gây phiền hà, những nhiễu. Khi đó, thuế vô tình sẽ trở thành hình thức cổ súy cho tham nhũng và là gánh nặng đè lên vai các tầng lớp dân cư[104].

2.1.1.1 Quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế

Đây là quyền xuất hiện đầu tiên trước khi người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Quyền này được ghi nhận tại khoản 1 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019. Nội dung của quyền này là người nộp thuế được biết, được thông tin rằng trong quá trình tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, mình có những quyền lợi và nghĩa vụ gì, thực hiện việc nộp thuế như thế nào; thông qua việc họ được hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện tốt nhất các nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.

Hỗ trợ, hướng dẫn nộp thuế là việc người nộp thuế được chỉ bảo cặn kẽ các bước của quá trình nộp thuế. Sự hỗ trợ, hướng dẫn này thường là của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế và cơ quan, tổ chức phối hợp thu thuế để làm cho người nộp thuế biết mình phải làm gì và làm như thế nào trong quá trình nộp thuế. Ngoài việc nộp thuế, khi người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ, quyền lợi khác thì đều được cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ để quá trình thực hiện các nghĩa vụ, quyền lợi về thuế được diễn ra nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn. Tất cả các đối tượng người nộp thuế đều có quyền này, nếu người nộp thuế nào chưa hiểu, chưa rõ, vẫn có thể tiếp tục nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế đến khi hoàn thành nội dung công việc về thuế của mình. Như vậy, quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế giúp người nộp thuế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

[104] Nguyễn Thị Hoài Thu. (2013). Quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế. *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (75) năm 2013*. Tr.67.

Quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế của người nộp thuế do cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ bảo đảm. Cụ thể, cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế có trách nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn[105].

Việc tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế được thực hiện theo quy định của Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; Quyết định số 1243/QĐ-TCHQ ngày 30/06/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan. Trong bối cảnh thay đổi phương thức quản lý và hiện đại hóa công tác thuế, người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp thuế, thì việc tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế có ý nghĩa rất to lớn đối với người nộp thuế. Đây là kênh chính thống mang lại hiệu quả lớn trong việc hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế cũng như tiếp cận chính sách thuế để người nộp thuế có thể thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế còn phải có trách nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Cụ thể, cơ quan thuế thực hiện niêm yết công khai lần 1 để tham khảo, lấy ý kiến về doanh thu dự kiến, mức thuế khoán dự kiến. Tài liệu niêm yết công khai lần 1 bao gồm: Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Danh sách hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế.

Tiếp đến, Chi cục thuế tổ chức họp tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hằng năm. Căn cứ tài liệu xác định mức thuế khoán và văn bản chỉ đạo của cơ quan thuế cấp trên (nếu có), Chi cục Thuế lập và duyệt Sổ bộ thuế trước ngày 15 tháng 01 hằng năm[106]. Sau đó, gửi Thông báo nộp tiền cùng với Bảng công khai tới hộ khoán (bao gồm cả hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế và hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế) chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hằng năm. Trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện được việc công khai trên Cổng thông

[105] Khoản 2, khoản 3 Điều 18 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[106] Khoản 6, khoản 7 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

tin điện tử của cơ quan thuế thì không bắt buộc phải gửi Bảng công khai kèm theo Thông báo nộp tiền[107].

Cơ quan thuế thực hiện niêm yết công khai lần 2 về doanh thu và mức thuế chính thức phải nộp của năm đối với hộ khoán. Việc niêm yết công khai lần 2 được thực hiện như sau:

- Ở cấp Cục Thuế: Cục Thuế thực hiện niêm yết công khai thông tin hộ khoán trước ngày 30 tháng 01 hằng năm trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế bao gồm các thông tin sau: Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Danh sách hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có biến động về số thuế phải nộp, biến động về trạng thái kinh doanh thì Cục Thuế thực hiện công khai thông tin hoặc điều chỉnh thông tin trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng hộ khoán ra kinh doanh hoặc có biến động.

- Ở cấp Chi cục Thuế: Chi cục Thuế thực hiện niêm yết công khai lần 2 trước ngày 30 tháng 01 hằng năm tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế, Ủy ban nhân dân quận, huyện; tại cửa, cổng hoặc địa điểm thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, địa điểm thích hợp của trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ để người dân và hộ khoán giám sát. Chi cục Thuế gửi tài liệu niêm yết công khai lần 2 đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 30 tháng 01[108].

Việc quy định trách nhiệm công khai thông tin hộ khoán của cơ quan thuế nhằm mục đích để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chính quyền địa phương và người dân có thể được thông tin, giám sát và tham gia ý kiến về việc xác định doanh thu và mức thuế khoán của cơ quan thuế, đảm bảo công bằng, phù hợp thực tế và tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế đúng theo chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Luật Quản lý thuế năm 2019 còn đề cập đến một trong những quyền của người nộp thuế là không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế[109]. Quy định này được xây dựng trên cơ sở yếu tố "lỗi" của các bên chủ thể, tạo điều kiện cho người nộp thuế trong việc thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao vai trò trách

[107] Điểm a khoản 8 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

[108] Khoản 9 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

[109] Khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

nhiệm của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực thi công vụ.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, những thay đổi nhanh chóng của quy định pháp luật khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin để tuân thủ thuế. Nhiều doanh nghiệp cho biết "có nhiều Nghị định, Thông tư về thuế vừa ra đã chỉnh sửa bổ sung; văn bản ra lúc nào doanh nghiệp cũng không biết"[110]. Điều đó khiến các doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt các thay đổi về thủ tục, chính sách thuế nói riêng và thay đổi pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Các Thông tư hướng dẫn về thuế của Bộ Tài chính cũng thường được ban hành chậm hơn so với thời hạn hiệu lực thi hành quy định tại các văn bản Luật, Nghị định làm cho các doanh nghiệp gặp lúng túng khi áp dụng hoặc phải chờ đến khi có Thông tư hướng dẫn để điều chỉnh nhiều nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh. Nếu người nộp thuế không được trao quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế hoặc cơ quan quản lý thuế không thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, hướng dẫn chấp hành quy định pháp luật thuế, người nộp thuế sẽ gặp nhiều khó khăn, thiệt hại trong quá trình tuân thủ thuế.

2.1.1.2 Quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Khoản 3 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 tiếp tục ghi nhận một khía cạnh khác về quyền của người nộp thuế trong việc tiếp cận thông tin, bao gồm hai nội dung: quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thứ nhất, về quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế

Quyền này được trao cho người nộp thuế khi trong quá trình nộp thuế mà phát sinh vướng mắc thì họ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích rõ về việc tính thuế, ấn định thuế cho mình. Việc tính thuế, ấn định thuế này phải đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan quản lý thuế có nghĩa vụ giải thích rõ về việc tính thuế, ấn định thuế.

Luật Quản lý thuế năm 2019 xác định nguyên tắc khai thuế, tính thuế: Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế tự tính số tiền thuế

[110] NA. (2017). *Đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp*. Truy cập ngày 27/5/2024, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM116764.

phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định[111].

Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số thuế ấn định: *"Người nộp thuế phải nộp số tiền thuế ấn định theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan quản lý thuế; trường hợp không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số tiền thuế đó, đồng thời có quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu để chứng minh cho việc khiếu nại, khởi kiện"*[112].

Thứ hai, về quyền yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế có quyền yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tạo cơ sở cho việc tính thuế được chính xác. Tuy nhiên, Luật này cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành lại không đề cập nhiều đến vấn đề này. Các nội dung liên quan đến yêu cầu giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lại được quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Theo đó, trường hợp không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khai hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định, cơ quan hải quan căn cứ kết luận của cơ quan, tổ chức giám định để quyết định việc thông quan. Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp, cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật[113].

Quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được ghi nhận giúp người nộp thuế được hiểu rõ quá trình tính thuế, ấn định thuế, cơ sở quyết định việc thông quan và tạo trách nhiệm cho cơ quan quản lý thuế trong việc giải thích cho người nộp thuế, làm đúng các thủ tục quản lý thu thuế nhằm thu thuế chính xác và hiệu quả nhất cho Nhà nước; tránh các trường hợp cơ quan quản lý thuế

[111] Khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[112] Điều 54 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[113] Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

tính thuế, ấn định thuế không đúng quy định, gây thiệt hại cho nghĩa vụ tài sản của người nộp thuế.

2.1.1.3 Quyền được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế

Luật Quản lý thuế năm 2019 tiếp tục ghi nhận và bổ sung các nội dung quyền của người nộp thuế liên quan đến công tác kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế, đó là: Người nộp thuế có quyền được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế. Nội dung quyền này gắn liền với trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giao biên bản, kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho người nộp thuế và giải thích khi có yêu cầu theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Quyền này của người nộp thuế phát sinh khi quan hệ pháp luật hành chính giữa cơ quan quản lý thuế tiến hành kiểm tra thuế, thanh tra thuế và người nộp thuế được thiết lập. Nó là một phần của quá trình kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế là một trong những chức năng quan trọng của cơ quan quản lý thuế. Đây là hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý thuế đối với các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc phát sinh nghĩa vụ thuế và tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuế, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế nhằm đảm bảo pháp luật thuế được thực hiện một cách nghiêm chỉnh trong đời sống kinh tế và xã hội.

Việc kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế được pháp luật thuế quy định cụ thể. Kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế được ghi nhận tại biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế là căn cứ để ra văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế. Sau khi kiểm tra thuế, thanh tra thuế, người nộp thuế được nhận biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế. Điều này đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng, củng cố niềm tin của người nộp thuế vào hoạt động kiểm tra thuế, thanh tra thuế và việc xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế. Đồng thời cũng là cơ sở để người nộp thuế chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế nếu người nộp thuế có vi phạm. Người nộp thuế còn có quyền yêu cầu được giải thích về nội dung quyết định xử lý về thuế để làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong quyết định xử lý về thuế và được bảo lưu ý kiến của mình trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế trong trường hợp còn có ý kiến khác về những vấn đề được ghi nhận tại biên bản kiểm

tra thuế, thanh tra thuế. Quyền này là một trong những nội dung quan trọng nhằm tạo điều kiện tối đa để người nộp thuế được tham gia một cách đầy đủ vào quá trình kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế.

Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng dành riêng một điều khoản về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế[114]. Tương tự đối với thanh tra thuế, khoản 1 Điều 118 Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng có quy định riêng về quyền của đối tượng thanh tra thuế.

2.1.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

2.1.2.1 Quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế

Nhìn chung, các quy định pháp luật về thuế đã cho thấy sự ghi nhận và đề cao của Nhà nước về quyền của người nộp thuế trong việc được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế và nghĩa vụ tương ứng của cơ quan quản lý thuế. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan mà nội dung quy định liên quan đến quyền này còn có một số hạn chế:

Thứ nhất, tại khoản 9 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ quy định trách nhiệm của Cục Thuế trong việc công khai thông tin hoặc điều chỉnh thông tin đối với hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có biến động về số thuế phải nộp, biến động về trạng thái kinh doanh trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế mà chưa quy định trách nhiệm công khai thông tin hoặc điều chỉnh thông tin của Chi cục Thuế thông qua các hình thức khác để thuận lợi hơn cho việc tiếp nhận thông tin của người nộp thuế. Điều này chưa đảm bảo được cơ chế giám sát của người dân để tạo sự công bằng giữa các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thứ hai, pháp luật thuế hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận người nộp thuế có quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế, nhưng lại chưa có những quy định chi tiết về trình tự, thủ tục để người nộp thuế thực hiện nội dung quyền cũng như trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế. Đây có thể xem là một "thiếu sót" quan trọng của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bởi lẽ, một khi đã trao quyền cho người nộp thuế để tiếp cận thông tin phục vụ việc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế, điều đáng quan tâm là làm thế nào để triển khai áp dụng quyền này trên thực tế mà không rơi vào tình trạng chỉ có quy định hình thức nhằm làm "đẹp" thêm cho một đạo luật thuế. Người nộp thuế sẽ không thể thực thi quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để

[114] Điều 111 Luật Quản lý thuế năm 2019.

thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế nếu chính họ không có cơ sở pháp lý nào để thực hiện. Họ không biết mình phải bắt đầu như thế nào, với các bước ra sao và ai sẽ là người có khả năng cung cấp những thông tin chính xác mà họ muốn biết. Thêm vào đó, ghi nhận quyền của người nộp thuế cũng đồng nghĩa với ghi nhận nghĩa vụ của cơ quan công quyền. Trong trường hợp này là nghĩa vụ hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu của cơ quan quản lý thuế. Vậy nếu cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế vi phạm nghĩa vụ tương ứng hoặc giải thích, hướng dẫn sai dẫn đến việc người nộp thuế kê khai, tính thuế sai thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai và mức độ xử lý vi phạm như thế nào? Pháp luật quản lý thuế chưa thực sự chú trọng vấn đề phát sinh này.

Thứ ba, Luật Quản lý thuế năm 2019 chỉ quy định người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế[115]. Vậy nếu trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thông qua các hình thức khác không phải bằng văn bản thì người nộp thuế có phải đương nhiên bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tính tiền chậm nộp hay không. Trong khi đó, pháp luật quản lý thuế ghi nhận nhiều hình thức để cơ quan quản lý thuế tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, ví dụ như người nộp thuế được hướng dẫn trực tiếp, qua điện thoại, giải đáp thông qua các Hội nghị trực tuyến,… Đồng thời, không có khẳng định rằng hình thức hỗ trợ, hướng dẫn bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế là có giá trị ràng buộc nhất so với các hình thức hỗ trợ, hướng dẫn còn lại. Vậy vô hình chung, điều này đã gây thiệt thòi cho người nộp thuế nếu họ thực hiện quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế mà được cơ quan quản lý thuế thực hiện nội dung công việc tương ứng thông qua các hình thức khác không phải bằng văn bản. Nếu người nộp thuế cung cấp được các chứng cứ chứng minh do thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua các hình thức khác mà vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tính tiền chậm nộp thì sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và nghĩa vụ tài sản của người nộp thuế.

Thứ tư, do đặc thù của Luật Quản lý thuế và các Luật Thuế chỉ là luật khung nên để xác định một người chịu mức thuế bao nhiêu cần phải đi tìm các căn cứ tính thuế. Nhiều khi Nghị định của Chính phủ mới là căn cứ xác định cụ thể đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế, các chính sách ưu đãi thuế, trong khi đó để xác định chính xác số thuế phải nộp phải tìm đến Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Công

[115] Khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

văn trả lời của cơ quan quản lý thuế. Sự rườm rà của pháp luật, sự thiếu nhiệt tâm của cơ quan quản lý thuế và công chức quản lý thuế khiến cho người nộp thuế thường mất nhiều thời gian và chi phí để làm thủ tục nộp thuế và tuân thủ pháp luật thuế. Bên cạnh đó, tiền lệ giải thích áp dụng pháp luật thuế bằng Công văn của cơ quan quản lý thuế là minh chứng cho thấy sự bất cập trong quy định pháp luật cũng như trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, tài liệu phổ biến kiến thức về pháp luật thuế[116]. Khi doanh nghiệp lúng túng trong việc áp dụng pháp luật thuế và có yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn từ phía cơ quan quản lý thuế thì Công văn trả lời cho các vấn đề vướng mắc của người nộp thuế còn chung chung, chủ yếu đưa ra các Thông tư, Nghị định, đề nghị người nộp thuế căn cứ quy định của pháp luật và thực tế tại đơn vị để áp dụng đúng quy định, mà không có câu trả lời rõ ràng và các hướng dẫn cụ thể cho người nộp thuế.

Để người nộp thuế bảo vệ được quyền, lợi ích của mình và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước thì việc tiếp cận, nắm bắt các thông tin, tài liệu cũng như được hỗ trợ, hướng dẫn từ phía cơ quan quản lý thuế là một yêu cầu cần thiết. Do đó, trong phần kiến nghị của mình, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan về quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế, xem đó là tiền đề quan trọng để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực thuế của người nộp thuế:

Thứ nhất, bổ sung quy định tại điểm b khoản 9 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có biến động về số thuế phải nộp, biến động về trạng thái kinh doanh thì Chi cục Thuế thực hiện công khai thông tin hoặc điều chỉnh thông tin chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng hộ khoán ra kinh doanh hoặc có biến động theo các hình thức: niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế, Ủy ban nhân dân quận, huyện; tại cửa, cổng hoặc địa điểm thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, địa điểm thích hợp của trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ để người dân và hộ khoán giám sát.

Thứ hai, cần ban hành quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục để người nộp thuế yêu cầu cơ quan quản lý thuế hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế của mình. Nội dung quy định phải thể hiện rõ hình thức yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu, thời hạn để cơ quan quản lý thuế thực hiện yêu cầu từ người nộp thuế. Ngoài ra, cũng cần quy định trong trường hợp những thông tin, tài liệu không thể cung cấp cho người nộp thuế thì phải có hình thức hồi đáp tương ứng, trong đó nêu rõ lý do từ chối cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và

[116] Nguyễn Thị Lan Hương (2013). Về bảo vệ quyền của người nộp thuế trong Luật quản lý thuế. *Tạp chí Luật học số 01 năm 2013*. Tr.48.

công chức quản lý thuế khi người nộp thuế thực hiện quyền yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế, cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Nếu các vi phạm của người nộp thuế đều tương ứng với một hình thức xử lý vi phạm và các nguyên tắc, thủ tục để tiến hành xử lý vi phạm đó thì tương tự, hành vi vi phạm nghĩa vụ hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế cũng cần tương ứng với một chế tài kèm theo trình tự, thủ tục để thi hành chế tài đó.

Thứ ba, đối với quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 cần được sửa đổi, bổ sung như sau: "Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế". Quy định theo hướng này nhằm bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan qua các hình thức khác không phải bằng văn bản, cũng như nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền trong việc hướng dẫn cho người nộp thuế.

Thứ tư, mặc dù hàng năm Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã tổ chức nhiều đợt đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan, nhưng không phải tất cả các vấn đề bất cập đều được giải quyết nhanh chóng do liên quan đến sửa đổi Luật, Nghị định và Thông tư. Ngoài doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh có các bộ phận phụ trách tài chính, kế toán, thuế am hiểu kiến thức chuyên môn, hầu hết các đối tượng người nộp thuế còn lại chưa thực sự vững vàng về kiến thức pháp luật thuế. Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người nộp thuế dễ dàng tiếp cận và nắm vững chính sách, pháp luật về thuế nhằm thực hiện tốt nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi của mình, tránh tình trạng trao quá nhiều quyền giải thích pháp luật cho cơ quan hành pháp như hiện nay. Không thể phủ nhận rằng pháp luật bao giờ cũng lạc hậu hơn so với thực tiễn cuộc sống, tuy nhiên, nếu Luật đề ra nguyên tắc áp dụng có lợi cho người nộp thuế khi các quy định dưới Luật chưa giải thích kịp thì vẫn có thể đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người nộp thuế.

2.1.2.2 Quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Qua phân tích các quy định hiện hành về quyền của người nộp thuế được yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tác giả nhận thấy còn một số vấn đề bất cập như sau:

Thứ nhất, ngoài nguyên tắc người nộp thuế tự khai, tự tính số tiền thuế phải nộp, có một số trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế năm 2019 chỉ quy định chi tiết trường hợp người nộp thuế phải nộp số tiền thuế ấn định theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan quản lý thuế; trường hợp không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số tiền thuế đó, đồng thời có quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế. Còn trường hợp người nộp thuế không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính thì Luật Quản lý thuế năm 2019 lại không quy định rõ quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc tính thuế đó. Như vậy chưa đảm bảo công bằng và tôn trọng lợi ích của người nộp thuế trong trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện. Thêm vào đó, Điều 53 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế lại không đề cập đến trách nhiệm giải thích về số tiền thuế ấn định khi có đề nghị của người nộp thuế. Vậy nếu chỉ có quy định "một chiều" rằng người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích mà không ràng buộc trách nhiệm giải thích của cơ quan quản lý thuế thì có chăng việc giải thích về số tiền thuế ấn định sẽ bị lơ là, không mang lại hiệu quả.

Thứ hai, quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế cũng chỉ mới được ghi nhận về mặt nội dung thụ hưởng quyền, còn trình tự, thủ tục để người nộp thuế thực hiện quyền của mình trên thực tế vẫn chưa được Luật Quản lý thuế làm rõ. Như vậy, đặt vào vị thế của người nộp thuế trong quan hệ pháp luật hành chính khi được cơ quan quản lý thuế tính thuế, ấn định thuế, người nộp thuế không biết căn cứ vào đâu để thực hiện quyền được thắc mắc, yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích, ngay cả trong trường hợp họ cho rằng việc tính thuế, ấn định thuế đó là không đúng quy định. Từ đó, dễ dẫn đến việc người nộp thuế biết mình có quyền này nhưng lại "từ chối" sử dụng vì sợ gặp khó khăn, kéo dài.

Thứ ba, về bảo đảm quyền yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyền nêu trên là quyền dành riêng cho người khai hải quan chứ không phải cho tất cả các người nộp thuế và việc thực hiện quyền này đã được pháp luật về hải quan quy định. Ngoài ra, Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành lại không còn điều khoản nào khác đề cập đến nội dung quyền này cũng như quy định cách thức để người khai hải quan thực hiện quyền của mình và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan. Do vậy, việc Luật Quản lý thuế năm 2019 ghi nhận quyền này tại điều khoản chung về quyền của người nộp thuế là chưa phù hợp.

Xuất phát từ yêu cầu tăng cường bảo vệ lợi ích người nộp thuế, tác giả đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật quản lý thuế đối với quyền của người nộp thuế được yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Thứ nhất, Luật Quản lý thuế năm 2019 cần bổ sung quy định về quyền đề nghị cơ quan quản lý thuế giải thích việc tính thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc tính thuế đó trong trường hợp người nộp thuế không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế tính nhằm đảm bảo thống nhất với điều khoản chung về quyền của người nộp thuế tại Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019. Đồng thời, cần có quy định để ràng buộc trách nhiệm giải thích của cơ quan quản lý thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính, ấn định, nhằm tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong bảo vệ lợi ích người nộp thuế.

Thứ hai, pháp luật quản lý thuế cũng cần có quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục để người nộp thuế thực hiện quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích việc tính thuế, ấn định thuế, giúp quyền hạn của người nộp thuế thực sự đi sâu vào áp dụng trên thực tế, tránh việc quy định mang tính hình thức mà không có cơ chế đảm bảo thực hiện.

Thứ ba, về bảo đảm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do quyền này chỉ dành riêng cho người khai hải quan và các hướng dẫn chi tiết về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được pháp luật về hải quan quy định. Vậy nên, việc ghi nhận quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nên được Luật Hải quan quy định thay vì được quy định tại Luật Quản lý thuế.

2.1.2.3 Quyền được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế

Luật Quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung thêm một số nội dung về quyền của người nộp thuế liên quan đến hoạt động kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, khoản 7 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 ghi nhận việc người nộp thuế được nhận quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế nhưng lại chưa ghi nhận quyền được yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế và có sự lặp lại về quyền được nhận quyết định xử lý về thuế. Đây là một bất cập của pháp luật ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền của người nộp thuế, bởi lẽ quyết định xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế là các loại văn bản khác nhau trong công tác kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế và văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế cũng là những văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người nộp thuế vì có các

nội dung liên quan đến nội dung, kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại đơn vị và các yêu cầu, kiến nghị xử lý sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Nếu không được ghi nhận tại điều khoản chung về quyền của người nộp thuế, thì dễ dẫn đến việc cơ quan quản lý thuế có thái độ "thờ ơ", không thiện chí trước yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế và văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của người nộp thuế.

Thứ hai, tại khoản 1 Điều 118 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về quyền của đối tượng thanh tra, theo đó so với Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016), khoản này đã bổ sung quyền nhận biên bản thanh tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản thanh tra thuế. Tuy nhiên lại bỏ đi quyền được bảo lưu ý kiến trong biên bản thanh tra thuế. Điều này là chưa phù hợp với điều khoản chung về quyền của người nộp thuế tại khoản 7 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Thứ ba, khoản 1 Điều 111 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về quyền của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế và khoản 1 Điều 118 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về quyền của đối tượng thanh tra cũng chưa thể hiện hết đầy đủ các quyền của người nộp thuế liên quan tới hoạt động kiểm tra thuế, thanh tra thuế theo ghi nhận tại khoản 7 Điều 16 Luật này. Do đó, chưa đảm bảo được hiệu quả bảo vệ quyền của người nộp thuế, nhất là khi cơ quan quản lý thuế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở người nộp thuế, thường chỉ căn cứ vào các quy định, quy trình về kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Thứ tư, khoản 8 Điều 18 Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng quy định nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế: *"Giao biên bản, kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho người nộp thuế và giải thích khi có yêu cầu".* Theo đó, so với Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016), nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế đã được mở rộng hơn nhưng vẫn chưa ghi nhận trách nhiệm tương ứng của cơ quan quản lý thuế đối với quyền bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế của người nộp thuế. Bên cạnh đó, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chưa có quy định rõ ràng về trình tự, thủ tục để người nộp thuế có cơ sở tiến hành quyền yêu cầu giải thích nội dung biên bản, kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Việc thiếu vắng các quy định như vậy sẽ gây khó khăn cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình và trong trường hợp cơ quan quản lý thuế thiếu trách nhiệm thì người nộp thuế cũng rất khó để yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích của mình.

Kiểm tra thuế, thanh tra thuế là hoạt động nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật thuế, tăng cường pháp chế, bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. Để hoàn thiện quy định pháp luật về quyền của người

nộp thuế liên quan đến kiểm tra thuế, thanh tra thuế, góp phần thúc đẩy các cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế của mình, tác giả đưa ra một số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, cần sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 để đảm bảo đầy đủ các nội dung quyền của người nộp thuế: "Được nhận biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế; được yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế".

Thứ hai, cần bổ sung quyền được bảo lưu ý kiến trong biên bản thanh tra thuế tại khoản 1 Điều 118 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về quyền của đối tượng thanh tra, để đảm bảo đầy đủ các nội dung quyền của người nộp thuế nói chung và quyền của người nộp thuế trong thanh tra thuế nói riêng.

Thứ ba, cần ghi nhận đầy đủ các quyền của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế như sau: "Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế; Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế; thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế; Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế; Nhận quyết định xử lý về thuế và yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế; Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế". Tiếp đến, quyền của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra cần được quy định đầy đủ các quyền như sau: "Từ chối việc thanh tra khi không có quyết định thanh tra thuế; Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra thuế; Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên của đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại; trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải thực hiện các quyết định đó; Nhận biên bản thanh tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản thanh tra thuế; Nhận văn bản kết luận thanh tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung kết luận thanh tra thuế; Nhận quyết định xử lý về thuế và yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý về thuế; Bảo lưu ý kiến trong biên bản thanh tra thuế; Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra thuế; thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, trưởng đoàn thanh tra thuế và thành viên của đoàn thanh tra thuế theo quy định của pháp luật".

Thứ tư, Luật Quản lý thuế năm 2019 cần bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện quyền bảo lưu ý kiến

trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Ngoài ra, phải có quy định hướng dẫn rõ ràng về trình tự, thủ tục để người nộp thuế thực hiện quyền yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế cũng như trách nhiệm tương ứng của cơ quan quản lý thuế trong việc giải thích khi có yêu cầu của người nộp thuế.

2.2 Về quyền được giữ bí mật thông tin

2.2.1 Quy định của pháp luật

Người nộp thuế có quyền được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật. Quyền này được ghi nhận tại khoản 4 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019: *"Được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật".*

Về chủ thể có trách nhiệm bảo mật thông tin người nộp thuế, khoản 1 Điều 99 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định: Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cung cấp thông tin người nộp thuế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công khai thông tin người nộp thuế theo quy định. Như vậy, so với Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016), Luật Quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung thêm chủ thể có trách nhiệm bảo mật thông tin người nộp thuế là cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế. Điều này đã phần nào khắc phục được bất cập trong quy định trước đây về chủ thể có trách nhiệm bảo mật thông tin người nộp thuế trong việc cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế, bảo đảm quyền được giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Với lý do vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ quý đầu năm 2024. Theo đó, có 278 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế nợ và các khoản nợ ngân sách lên đến hơn 3.842 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách nợ thuế bị công khai thông tin đợt này là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil có địa chỉ tại 465-467 đường Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (mã số thuế 0303830539) với mức nợ gần 1.679 tỷ đồng. Kế tiếp là 02 doanh nghiệp có mức nợ thuế trên 100 tỷ đồng gồm Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (mã số thuế 0300446236) có địa chỉ tại 47 Ngô Tất Tố, phường 21, Quận Bình Thạnh và Công Ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P (mã số thuế 0315022575) có địa chỉ tại tòa nhà 678 số 67 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7 với mức nợ lần lượt 336,8 tỷ đồng và 117,9 tỷ đồng. Tiếp nữa là 08 doanh nghiệp có mức nợ thuế từ trên 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng. Trong đó, 02 doanh nghiệp nợ trên 90 tỷ đồng gồm: Công ty cổ

phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (mã số thuế 0304967631) có địa chỉ tại đường số 01 - Khu Dân cư và căn hộ cao tầng 584, ấp 3 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh nợ 93,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã số thuế 0302346036) có địa chỉ tại số 68 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1 nợ 91,8 tỷ đồng. Thống kê tiếp danh sách nợ thuế cho thấy, nợ từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có 33 doanh nghiệp; nợ từ trên 01 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng có 109 doanh nghiệp, còn lại là số lượng lớn doanh nghiệp nợ thuế dưới 01 tỷ đồng,…[117]

2.2.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Trên cơ sở xem xét thực trạng pháp luật về quyền được giữ bí mật thông tin của người nộp thuế, có thể thấy Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn còn có một số hạn chế cần hoàn thiện, cụ thể:

Thứ nhất, quyền được giữ bí mật thông tin người nộp thuế tiếp tục được ghi nhận nhưng lại chưa có nhiều quy định cụ thể về vấn đề này. Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định các chủ thể có trách nhiệm "giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật" nhưng theo quy định nào của pháp luật thì không đề cập đến. Cũng chưa có quy định cụ thể rằng thông tin nào về người nộp thuế thì phải được giữ bí mật. Do vậy, chủ thể có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người nộp thuế gặp khó khăn khi xác định những thông tin về người nộp thuế phải được bảo mật và những thông tin được phép công khai. Hiện nay có nhiều câu hỏi đặt ra cần được pháp luật giải quyết là: Quyền được giữ bí mật thông tin của người nộp thuế là đương nhiên hay phải theo yêu cầu của người nộp thuế, người cung cấp thông tin người nộp thuế? Cơ chế bảo mật thông tin về người nộp thuế như thế nào, trong khi dữ liệu thông tin người nộp thuế được quản lý tập trung, được các bộ phận nghiệp vụ khác nhau khai thác sử dụng để phục vụ cho công tác quản lý thuế của mình, bí mật thông tin của người nộp thuế rất dễ bị xâm phạm và khó xác định trách nhiệm của các chủ thể xâm phạm? Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan như thế nào khi vi phạm quy định về bảo mật thông tin của người nộp thuế?

Thứ hai, việc công khai thông tin của người nộp thuế trong những trường hợp quy định là việc làm cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thuế cũng như đảm bảo nguồn thu cho ngân sách. Việc công khai thông tin cũng cần phải rõ ràng, minh bạch và công bằng giữa những người nộp thuế. Về nguyên tắc, người nộp thuế không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp. Đây đã là chế tài để buộc người nộp thuế phải chấp hành pháp luật thuế, còn công khai thông tin người nộp thuế (trong

[117] Đỗ Doãn. (2024). *TP. Hồ Chí Minh: Công khai thông tin 278 doanh nghiệp nợ thuế.* Truy cập ngày 01/9/2024, từ https://taisancong.vn/tp-ho-chi-minh-cong-khai-thong-tin-278-doanh-nghiep-no-thue-31503.html.

trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước) vừa mang ý nghĩa đó nhưng lại có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín của người nộp thuế. Người nộp thuế nói chung, nhất là các đối tượng người nộp thuế là doanh nghiệp khi nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước là một minh chứng về khả năng tài chính của doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Việc công khai thông tin người nộp thuế ảnh hưởng đến các hoạt động huy động vốn, kinh doanh cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, khiến tình trạng khó khăn về tài chính càng "khó chồng khó", đáng tiếc hơn khi số nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không quá lớn khi đặt trong mối quan hệ chênh lệch giữa hiệu quả cảnh báo người nộp thuế và tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh tạo lợi nhuận của người nộp thuế.

Thứ ba, Luật Quản lý thuế năm 2019 chỉ quy định trách nhiệm bảo mật thông tin người nộp thuế của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Trong khi còn một số chủ thể khác như: tổ chức, cá nhân trả thu nhập; ngân hàng thương mại; cơ quan quản lý nhà nước về nhà, đất;… cũng có thể có được thông tin người nộp thuế và họ dễ dàng tiết lộ thông tin người nộp thuế (việc cung cấp thông tin không phải theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế) nhưng lại không quy định trách nhiệm bảo mật thông tin đối với những đối tượng này. Đây là một bất cập trong quy định về chủ thể có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người nộp thuế, gây ảnh hưởng đến quyền được giữ bí mật thông tin của người nộp thuế.

Từ thực trạng pháp luật về quyền được giữ bí mật thông tin của người nộp thuế, tác giả đưa ra một số giải pháp sau nhằm khắc phục những hạn chế đã nêu trên:

Thứ nhất, hiện nay hệ thống thông tin về người nộp thuế khá đa dạng, trong đó có những thông tin thông thường có thể công khai và những thông tin cần được giữ bí mật. Do vậy, Luật Quản lý thuế cần quy định rõ những thông tin nào là thông tin được phép công khai để tránh tình trạng công khai thông tin tùy tiện gây ảnh hưởng đến quyền được giữ bí mật thông tin của người nộp thuế. Những thông tin cần được quy định giữ bí mật là những thông tin mà nếu bị tiết lộ sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh,… của người nộp thuế như: đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh, cơ sở dữ liệu điện tử,… Bên cạnh đó, đối với việc các bộ phận nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế đều có thể truy cập, khai thác thông tin của người nộp thuế trên phần mềm quản lý thuế tập trung, pháp luật quản lý thuế cần có quy định về phân quyền truy cập và kết xuất dữ liệu đối với các bộ phận nghiệp vụ. Đối với những thông tin được phép công khai thì bất cứ bộ phận nào cũng có quyền truy cập và kết xuất dữ liệu, còn đối với những thông tin không được phép công khai thì chỉ những bộ phận có trách nhiệm liên quan mới được quyền truy cập và sử dụng dữ liệu. Như vậy sẽ tránh được tình trạng

khai thác, sử dụng thông tin của người nộp thuế một cách tùy tiện, thiếu trách nhiệm. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các hành vi vi phạm và mức chế tài nghiêm khắc tương ứng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khai thác, bảo mật thông tin người nộp thuế để dễ dàng truy cứu trách nhiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan trong trường hợp bí mật thông tin của người nộp thuế bị xâm phạm.

Thứ hai, nếu mục đích của Luật Quản lý thuế là nhằm bảo đảm quyền thu thuế của Nhà nước và bảo đảm công bằng giữa các người nộp thuế trong chấp hành pháp luật thuế thì Luật cần quy định chi tiết về căn cứ để công khai thông tin nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước như lãi suất, tiền phạt/tổng nợ, số lần cơ quan quản lý thuế đã thông báo, mức độ "chây ỳ" của người nộp thuế. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp người nộp thuế tự kiểm soát được hành vi của mình và cũng nhằm nâng cao hiệu quả hành thu của cơ quan quản lý thuế trong khuôn khổ pháp luật, tránh việc cơ quan quản lý thuế áp dụng ngay việc công khai thông tin nợ thuế khi đủ điều kiện quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trong mọi trường hợp; từ đó tránh được những hậu quả đáng tiếc do công khai thông tin về người nộp thuế gây ra.

Thứ ba, Điều 99 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về bảo mật thông tin người nộp thuế cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng như sau: Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cung cấp thông tin người nộp thuế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công khai thông tin người nộp thuế theo quy định. Từ đó, có thể bao quát được các đối tượng có thể có hành vi xâm phạm đến quyền được giữ bí mật thông tin của người nộp thuế, đảm bảo an toàn thông tin và các quyền lợi liên quan cho người nộp thuế.

2.3 Về quyền được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế

2.3.1 Quy định của pháp luật

Theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Luật Qquản lý thuế năm 2019, người nộp thuế có quyền được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn. So với Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016)[118], quyền liên quan đến ưu đãi thuế, hoàn thuế của người nộp thuế đã được bổ sung thêm nội dung về việc được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối

[118] Quyền này của người nộp thuế được ghi nhận tại khoản 4 Điều 6 Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016).

với số tiền thuế không được hoàn. Đây là một quy định tiến bộ nhằm bảo đảm đầy đủ quyền của người nộp thuế khi thực hiện thủ tục hoàn thuế của mình.

Nhà nước động viên nguồn thu xã hội bằng việc thu thuế, việc thu thuế này phải đảm bảo các nguyên tắc như nguyên tắc công bằng; nguyên tắc cân bằng giữa Nhà nước và người nộp thuế; việc đánh thuế phải dễ hiểu, đạt hiệu quả. Tuy thuế là nguồn thu để đảm bảo cho ngân sách nhà nước nhưng Nhà nước cần phải có những chính sách hợp lý để vừa đảm bảo nguồn thu vừa không tạo ra gánh nặng về tài chính cho người nộp thuế. Chính vì vậy, Nhà nước cho người nộp thuế được hưởng các ưu đãi về thuế, được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Thứ nhất, quyền được hưởng các ưu đãi về thuế

Chế độ ưu đãi về thuế được hiểu là tổng hợp các quy định của pháp luật mà theo đó, chủ thể nộp thuế được hưởng những ưu tiên nhất định so với mặt bằng chung trong quan hệ về thuế với Nhà nước. Có thể nói, chế độ ưu đãi về thuế mà Nhà nước dành cho người nộp thuế đã và đang góp phần làm giảm áp lực tài chính cho người nộp thuế và đối tượng chịu thuế vì đôi lúc người nộp thuế không phải là đối tượng chịu thuế như trong thuế giá trị gia tăng hay thuế tiêu thụ đặc biệt; giúp họ bớt khó khăn về vốn, từ đó đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh đồng thời thu hút đầu tư.

Việc hưởng các ưu đãi về thuế được quy định trong từng văn bản Luật thuế riêng biệt, không quy định chung trong một văn bản về thuế. Đây là điều hoàn toàn hợp lý vì mỗi một loại thuế có một đối tượng nộp thuế khác nhau, quá trình thu nộp có thể cũng diễn ra khác nhau, do vậy việc hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với từng loại thuế là khác nhau.

Riêng đối với hình thức ưu đãi miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế thì thủ tục thực hiện được thống nhất hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế năm 2019, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý thuế hỗ trợ đúng quy định và kịp thời đến người nộp thuế. Để bảo đảm quyền được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế của người nộp thuế, Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng quy định cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ thực hiện miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan[119].

Người nộp thuế còn được gia hạn nộp thuế trong một số trường hợp theo quy định. Gia hạn nộp thuế cũng có thể được hiểu là một hình thức ưu đãi về thuế, mà theo đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho phép người nộp thuế được chậm nộp tiền thuế trong một khoảng thời gian so với thời hạn nộp thuế thông thường. Nếu như hình thức miễn thuế, giảm thuế, người nộp thuế được hưởng ưu đãi trực tiếp về vật chất thì đối với hình thức gia hạn nộp thuế, người nộp thuế được hưởng ưu đãi hơn về thời gian nộp thuế.

[119] Khoản 5 Điều 18 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Thứ hai, quyền được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn

Trong quá trình quản lý thuế, nếu thuế được xem là một "nghĩa vụ bất khả tránh" thì việc hoàn thuế cũng có thể xem là hiện tượng có tính tất yếu khách quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được hoàn thuế. Có thể hiểu, hoàn thuế là hành vi pháp lý của Nhà nước, theo đó Nhà nước ra quyết định trả lại cho người có quyền được hoàn thuế số tiền mà họ đã nộp cho Nhà nước nhưng không có cơ sở pháp lý để Nhà nước được thụ hưởng hay sở hữu số tiền đó. Hoàn thuế không phải là một "ân huệ" hay sự "ưu đãi" từ phía Nhà nước đối với người được hoàn thuế, lại càng không phải là một chính sách của Nhà nước nhằm thu hút đầu tư từ các nhà kinh doanh, mà thực chất chỉ là một "bổn phận" hay "nghĩa vụ" đương nhiên của Nhà nước phải làm đối với chủ thể được quyền nhận lại số tiền đó. Mặc dù việc Nhà nước hoàn trả tiền luôn được thực hiện bằng một quyết định hành chính cá biệt của Nhà nước thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý thuế theo quy định), nhưng hoàn thuế lại là một quan hệ pháp luật có tính chất dân sự. Quan hệ pháp luật này là quan hệ tài sản phát sinh trên cơ sở nguyên tắc được ghi nhận tại Điều 166 Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

Về bản chất, hoàn thuế là quan hệ tài sản phát sinh giữa Nhà nước (thông qua cơ quan quản lý thuế) với tổ chức, cá nhân nên quan hệ tài sản này chỉ phát sinh khi có sự kiện pháp lý là yêu cầu hoàn thuế từ phía người có quyền được hoàn thuế gửi cho Nhà nước. Để giải quyết yêu cầu hoàn thuế một cách thỏa đáng và công bằng, các quy định pháp luật về hoàn thuế cần được xây dựng một cách hợp lý và khách quan.

Trước đây, các trường hợp thuộc diện hoàn thuế được nêu tại Điều 57 Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016). Theo đó, quy định chưa bao quát hết các trường hợp thuộc diện hoàn thuế theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế. Cụ thể, đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền nộp thừa vào ngân sách nhà nước mà không phải là tiền thuế, thì khi đối chiếu quy định trên, sẽ không thuộc diện được hoàn thuế. Tuy nhiên, tại các văn bản khác vẫn có quy định về việc hoàn thuế trong trường hợp này. Chẳng hạn, tại điểm đ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước có quy định việc được hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước trong trường hợp người nộp ngân sách nhà nước có số tiền thuế, tiền phạt và thu khác đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt và thu khác phải nộp đối với từng loại thuế.

Từ đó mà Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định các trường hợp được hoàn thuế bao gồm: Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Cơ quan thuế hoàn trả tiền

nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định[120]. So với Luật Quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016), các trường hợp được hoàn thuế được quy định một cách ngắn gọn hơn nhưng đã bao quát hết các trường hợp được hoàn thuế, trong đó bao gồm hoàn thuế đối với khoản tiền nộp thừa vào ngân sách nhà nước chứ không chỉ riêng đối với tiền thuế như quy định trước đây.

Cũng như việc được hưởng các ưu đãi về thuế, Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng chỉ nêu ra các trường hợp chung được hoàn thuế, còn việc hoàn thuế trong từng trường hợp cụ thể như thế nào thì được quy định tại các văn bản Luật thuế riêng. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế năm 2019 cũng đã có những quy định khá rõ về thủ tục hoàn thuế. Theo đó, người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế lập và gửi hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế.

Hồ sơ hoàn thuế được phân loại thành hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước. Về địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế: Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan[121]. Về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế: Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế[122].

Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không được giải quyết đúng theo thời hạn quy định trên. Chẳng hạn như trường hợp vướng mắc ách tắc hoàn thuế kéo dài của Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam, đơn vị cho biết đã gửi 29 hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 6/2020 đến tháng 02/2023 với tổng số tiền đề nghị hoàn khoảng 355 tỷ đồng. Theo quy trình, ngày 28/7/2023, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận hồ sơ. Tiếp đó, ngày 18/8/2023, Cục Thuế ban hành Quyết định kiểm tra số 1149/QĐ-CT-KT. Ngày 05/9/2023, công bố Quyết

[120] Điều 70 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[121] Điều 74 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[122] Khoản 1, khoản 2 Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019.

định kiểm tra và bắt đầu kiểm tra. Theo biên bản xác nhận số liệu kiểm tra ngày 27/10/2023 với một thành viên trong Đoàn kiểm tra đã kết luận rằng, qua kiểm tra ngẫu nhiên 02 bộ hồ sơ xuất khẩu mặt hàng xuất khẩu, công chức kiểm tra thuế ghi nhận hồ sơ hoàn thuế trong kỳ hoàn là đầy đủ điều kiện được áp thuế suất 0% đối với hàng xuất khẩu theo đúng luật thuế quy định. Đến nay, mặc dù đã kiểm tra xong nhưng Đoàn kiểm tra vẫn chưa phát hành biên bản kiểm tra và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa giải quyết hoàn thuế cho Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam. Sau đó, ngày 08/12/2023, Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam đã gửi tiếp 02 hồ sơ đề nghị hoàn thuế kỳ khai thuế tháng 5/2023 và tháng 9/2023 với tổng số tiền đề nghị hoàn thuế là khoản 11 tỷ đồng. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ hoàn thuế và phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hồ sơ hoàn thuế trước. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ của người nộp thuế. Hết thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hoàn thuế mà chưa được Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh giải quyết, Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam đã trực tiếp liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thì được biết, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo trường hợp của Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam và đang chờ hướng dẫn từ Tổng cục Thuế để giải quyết cho Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam[123].

2.3.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Nhìn chung, quyền được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn đã được pháp luật về thuế quy định khá rõ ràng cùng thủ tục tương đối đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy còn một số nội dung quy định cần được xem xét, hoàn thiện như sau:

Thứ nhất, đối với việc phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, Luật Quản lý thuế năm 2019 không loại trừ trường hợp hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân lần đầu là chưa hợp lý. Việc kiểm tra trước hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (mà theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, địa điểm kiểm tra hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan) sẽ gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế khi thực hiện trên thực tế. Khi đó, việc kiểm tra sẽ được thực hiện như thế nào, chưa kể đến việc số lượng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân là rất lớn, cơ quan quản lý thuế có đủ nhân lực để thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hay không. Việc kiểm tra còn gây ảnh hưởng đến người nộp thuế khi thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài. Bản thân cơ quan chi trả thu nhập cũng bị ảnh

[123] Ánh Tuyết. (2024). *Doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn kêu ca Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chưa chi trả tiền hoàn thuế giá trị gia tăng*. Truy cập ngày 01/9/2024, từ https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-xuat-khau-tinh-bot-san-keu-ca-cuc-thue-tp-ho-chi-minh-chua-chi-tra-tien-hoan-thue-gia-tri-gia-tang.htm.

hưởng nếu có nhiều người lao động thuộc trường hợp tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai, các quy định về miễn thuế, giảm thuế chưa mang tính hệ thống. Hiện nay, ngoài các đạo luật về thuế quy định về miễn thuế, giảm thuế, rất nhiều đạo luật khác cũng quy định, như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, điều này làm ảnh hưởng đến tính hệ thống của các quy định này. Ngoài ra, các chính sách ưu đãi về thuế có mức ưu đãi cao, diện ưu đãi rộng và dàn trải (đặc biệt là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp) làm suy giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Chính sách thuế chỉ là một bộ phận cấu thành trong chính sách thu hút vốn đầu tư và không phải là điều kiện quan trọng nhất. Do đó, không nên quá tập trung vào chính sách ưu đãi thuế, mà cần hướng đến một hệ thống thuế minh bạch, công bằng, hiệu quả, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Để bảo vệ lợi ích cho người nộp thuế và bảo đảm quyền hành thu của cơ quan quản lý thuế được hiệu quả, cần có những giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan về quyền được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn:

Thứ nhất, đối với việc phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, khoản 2 Điều 73 Luật Quản lý thuế năm 2019 cần loại trừ trường hợp hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu đối với thuế thu nhập cá nhân. Bởi lẽ, đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, cơ quan quản lý thuế có thể thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế thông qua các hồ sơ, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được người nộp thuế nộp khi có yêu cầu hoàn thuế. Đồng thời, đối chiếu với Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN, phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) của tổ chức chi trả thu nhập được lưu tại ứng dụng quản lý thuế tập trung, cơ quan quản lý thuế đã có thể có đủ thông tin để thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế. Vì vậy, loại trừ trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu đối với thuế thu nhập cá nhân ra khỏi diện hồ sơ kiểm tra trước hoàn, sẽ giúp việc thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế được thuận lợi, nhanh chóng hơn, đáp ứng các yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Thứ hai, đối với từng đạo luật thuế, cần quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế căn cứ theo quy định của luật này. Trường hợp các luật khác có quy định về ưu đãi thuế khác với quy định của luật này thì thực hiện theo quy định của luật này. Qua đó, bảo đảm tính thống nhất trong thực thi pháp luật, tránh việc quy định ưu đãi thuế dàn trải tại các văn bản luật chuyên ngành khác. Ngoài ra, cần thu hẹp diện ưu đãi thuế, đặc biệt là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, chỉ nên tập trung ưu đãi thuế đối với một số ít ngành, lĩnh vực rất quan trọng theo chính sách phát triển của Nhà nước, các ngành sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, lĩnh vực xã hội hóa,

công nghệ, môi trường và liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm mở rộng đến các lĩnh vực mới phát sinh, các đối tượng thực sự cần khuyến khích đầu tư, đảm bảo ưu đãi đúng đối tượng. Ngoài ra, nên lựa chọn những hình thức ưu đãi thuế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dài hạn, giảm bớt đối tượng được áp dụng hình thức miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn và giảm bớt thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều cần thiết là nên hướng đến một hệ thống thuế tốt với chi phí tuân thủ thấp cho người nộp thuế thay vì chỉ tập trung ưu đãi thuế, đôi khi lại tạo tâm lý chưa thật sự bình đẳng giữa đối tượng được miễn, giảm thuế và đối tượng không được miễn, giảm thuế. Các chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư có thể thay thế cho chính sách ưu đãi thuế như là: Hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí nghiên cứu phát triển, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo cơ chế thông thoáng về thủ tục hành chính, ổn định kinh tế - xã hội và đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch,…

2.4 Về quyền được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật

2.4.1 Quy định của pháp luật

Quyền được bồi thường thiệt hại của người nộp thuế là một trong những quyền cơ bản giúp người nộp thuế có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình khi có thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra. Đồng thời, quy định này cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thuế, tạo ra sự cẩn trọng, chính xác cho cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc thực thi công vụ, tránh hiện tượng những nhiễu, quan liêu, gây phiền hà cho người nộp thuế.

Quyền được bồi thường thiệt hại được quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019. Theo đó, người nộp thuế có quyền được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật. Tương ứng với quyền này, khoản 9 Điều 18 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nếu quy định người thi hành công vụ gây thiệt hại là chủ thể trực tiếp chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế thì với mức lương của công chức quản lý thuế sẽ không bảo đảm được việc bồi thường. Khi đó, việc thực hiện quyền được bồi thường thiệt hại của người nộp thuế cũng không đạt được hiệu quả. Để bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước đối với người bị thiệt hại trên cơ sở thực hiện nguyên tắc kịp thời thì chỉ có ngân sách nhà nước mới bảo đảm được, khả năng bồi thường theo

quy định của pháp luật mới được thực thi[124]. Vì vậy, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định trách nhiệm bồi thường do người thi hành công vụ vi phạm là trách nhiệm thuộc về Nhà nước. Sau khi Nhà nước bồi thường thiệt hại thì người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra được quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, với một số nội dung chi tiết như sau:

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng[125].

Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ sau đây:

- Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng.

- Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần[126].

- Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại[127].

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính về thuế có thể bao gồm các trường hợp sau: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin; Áp dụng thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; thu thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; truy thu thuế, hoàn thuế trái pháp luật; thu tiền sử dụng đất trái pháp luật; Áp dụng thủ tục hải quan trái pháp luật[128].

2.4.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Tuy vấn đề bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế đã có Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của

[124] Báo Chính phủ điện tử. (2018). *Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại.* Truy cập ngày 07/6/2024, từ https://baochinhphu.vn/lam-sai-cong-chuc-phai-hoan-tra-tien-boi-thuong-cho-nguoi-bi-thiet-hai-102244431.htm.

[125] Khoản 7 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

[126] Theo Điều 2 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

[127] Khoản 1 Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

[128] Xem Điều 17 Luật Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng dẫn cụ thể nhưng pháp luật về quyền được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra vẫn còn một số bất cập:

Thứ nhất, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng. Hay nói cách khác là người yêu cầu bồi thường cần phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Đây là trở ngại lớn nhất của cá nhân, tổ chức khi yêu cầu bồi thường, bởi họ phải trải qua quá trình khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện để có được văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. Để có được văn bản này, trong nhiều trường hợp, người yêu cầu bồi thường phải bỏ ra rất nhiều chi phí và thời gian kéo dài, tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Thứ hai, sau khi có văn bản kết luận trên, người yêu cầu bồi thường mới chính thức bắt đầu thủ tục yêu cầu bồi thường, vốn cũng rắc rối, phức tạp không kém. Họ phải làm hồ sơ gồm văn bản yêu cầu bồi thường, văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường và các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có). Văn bản yêu cầu bồi thường phải có nội dung chính: Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ; Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ; Thiệt hại, cách tính và mức yêu cầu bồi thường. Vốn là bên yếu thế hơn trong quan hệ pháp luật thuế, lại còn bị hành vi vi phạm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp, gây ra thiệt hại không mong muốn. Pháp luật nên là thiết chế tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp người nộp thuế bị thiệt hại được bồi thường dễ dàng, nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện hành quy định nghĩa vụ chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ; thiệt hại, cách tính và mức yêu cầu bồi thường là nghĩa vụ tuyệt đối của người yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho người nộp thuế, từ đó họ dễ có tâm lý chán chường, ngại khó và bỏ dở thiệt hại thực tế mà không làm hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Thứ ba, trong thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, tại khoản 3 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định về việc cử người giải quyết bồi thường được thực hiện như sau: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải cử người giải quyết bồi thường; Người giải quyết bồi thường là người có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực phát

sinh yêu cầu bồi thường; không được là người có quyền và lợi ích liên quan đến vụ việc hoặc là người thân thích theo quy định của Bộ luật Dân sự của người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại. Quy định trên của Luật nhằm bảo đảm kết quả giải quyết bồi thường phải tuân thủ đúng thủ tục; các thiệt hại và mức thiệt hại được tính đúng, tính đủ; quá trình giải quyết được thực hiện một cách khách quan, vô tư theo đúng quy định pháp luật. Qua đó, đề cao tính thượng tôn pháp luật, làm tăng niềm tin của người dân, xã hội vào cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan giải quyết bồi thường nói riêng. Tuy vậy, quy định trên có thể dẫn đến hai quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng, người giải quyết bồi thường chỉ là một cá nhân. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường là phải xem xét, cân nhắc lựa chọn công chức có đủ các tiêu chuẩn Luật định thuộc đơn vị mình để cử làm người giải quyết bồi thường. Quy định như vậy nhằm cá thể hóa trách nhiệm của công chức được giao nhiệm vụ giải quyết bồi thường. Theo quan điểm thứ hai, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ quy định về tiêu chuẩn của người giải quyết bồi thường, không có quy định "cứng" rằng người giải quyết bồi thường chỉ là một người. Mặt khác, giải quyết bồi thường là công tác phức tạp, nhạy cảm, có phạm vi điều chỉnh rộng và thời gian giải quyết được quy định rất nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, các cơ quan giải quyết bồi thường (nhất là trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại) có thể chưa từng giải quyết vụ việc tương tự, không có công chức có kinh nghiệm về công tác này. Vì vậy, tuy hội đủ các điều kiện theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhưng công chức được giao thực hiện nhiệm vụ giải quyết bồi thường vẫn là người "mới", chưa có kinh nghiệm giải quyết vụ việc tương tự, kết quả giải quyết bồi thường rất có thể xảy ra tình trạng chậm trễ so với thời gian quy định; gây tốn kém về kinh phí, thời gian và có thể gây tâm lý ức chế cho người yêu cầu bồi thường, làm giảm niềm tin của người dân, xã hội vào pháp luật.

Để bảo đảm pháp luật về quyền được bồi thường thiệt hại của người nộp thuế được thực thi hiệu quả, thiết nghĩ cần phải có những quy định rõ ràng, thuận lợi hơn cho người nộp thuế về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, để khi gặp thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra, quyền được bồi thường thiệt hại thật sự trở thành quyền năng ưu tiên lựa chọn của người nộp thuế, pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cần có sự thay đổi về cơ chế để xác định căn cứ trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đứng ở góc độ người nộp thuế, họ thường không mong muốn thời gian thủ tục kéo dài hoặc không có điều kiện để theo đuổi đến cùng để nhận được văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ rồi mới chuyển sang thủ tục yêu cầu bồi thường. Thay vào đó, pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có thể quy định việc xác lập căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại được thực hiện đồng thời trong thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường. Trên cơ sở văn bản kết luận của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, cơ quan giải quyết bồi thường tiếp tục tiến hành các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường còn lại theo quy định.

Thứ hai, để hồ sơ yêu cầu bồi thường được đơn giản, thuận lợi hơn cho người nộp thuế, đồng thời tránh tình trạng yêu cầu bồi thường tràn lan, thiếu căn cứ, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tác giả nhận thấy pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cần mở rộng quy định hơn theo hướng như sau: Bổ sung quy định về quyền của người yêu cầu bồi thường được yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu từ cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phục vụ cho việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ; thiệt hại, cách tính và mức yêu cầu bồi thường; đồng thời chú trọng quy định trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu tương ứng để bảo đảm nội dung này được nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thứ ba, để có cách hiểu đúng quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần sớm có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể để việc áp dụng quy định pháp luật được thực hiện một cách chính xác và thống nhất. Cần thiết có thể xem xét đến quy định về việc thành lập tổ giải quyết bồi thường, nhằm huy động được tối đa kiến thức, kinh nghiệm tập thể để giải quyết rốt ráo vụ việc, đồng thời khắc phục các hạn chế mà cá nhân có thể mắc phải trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường của người nộp thuế bị thiệt hại.

2.5 Về quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình

2.5.1 Quy định của pháp luật

Quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình được quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 và Điều 70 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tương ứng với quyền này, khoản 6 Điều 18 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế về xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật.

Nội dung của quyền này là người nộp thuế được yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước hoặc xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước. Để thực hiện quyền yêu cầu của mình, người nộp thuế phải gửi văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đến cơ quan thuế theo quy định. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không trực

tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay và bên Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài: Nhà thầu nước ngoài hoặc bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay gửi văn bản đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam để thực hiện xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài.

Về chủ thể có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước bao gồm: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp; Cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước; Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ theo quy định.

Việc xử lý văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước được thực hiện như sau:

- Căn cứ dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế, cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước thực hiện rà soát dữ liệu nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của cơ quan thuế bao gồm: Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp, còn phải nộp, còn nợ, nộp thừa của người nộp thuế; Các vi phạm hành chính thuế của người nộp thuế (nếu có).

- Trường hợp thông tin đề nghị của người nộp thuế khớp đúng với thông tin trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế thì cơ quan thuế thực hiện gửi Thông báo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước cho người nộp thuế theo quy định.

- Trường hợp thông tin đề nghị của người nộp thuế và thông tin trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế chưa đầy đủ hoặc có chênh lệch, cơ quan thuế gửi Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin cho người nộp thuế để giải trình, bổ sung thông tin theo quy định. Sau khi nhận được thông tin bổ sung của người nộp thuế, trường hợp đủ thông tin thì cơ quan thuế thực hiện gửi Thông báo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước cho người nộp thuế theo quy định. Trường hợp cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng, trường hợp xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế có Thông báo, trong đó nêu rõ lý do không xác nhận cho người nộp thuế biết theo quy định.

2.5.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Trên cơ sở xem người nộp thuế là đối tượng được phục vụ, cơ quan quản lý thuế đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ, giúp đỡ và giám sát, Luật Quản lý thuế năm 2019 tiếp tục ghi nhận quyền của người nộp thuế được yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. Tuy nhiên, còn một số nội dung liên quan đến vấn đề này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể:

Thứ nhất, đối với thủ tục yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định tại Điều 70 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì chủ thể có thẩm quyền xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế chưa được quy định rõ. Cụ thể, đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước hoặc số thuế đã nộp ngân sách nhà nước tại thời điểm trước khi thay đổi thông tin đăng ký thuế thì cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi hay cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến là chủ thể rà soát và xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Thứ hai, đối với việc xử lý văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có quy định: Trường hợp cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng, trường hợp xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế có Thông báo, trong đó nêu rõ lý do không xác nhận cho người nộp thuế biết theo quy định. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về thuế hiện nay chưa có nội dung hướng dẫn về việc xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng, trường hợp xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Do đó, khi cơ quan thuế có Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc đối tượng, trường hợp xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì người nộp thuế cũng không biết căn cứ vào cơ sở pháp lý nào để khiếu nại trong trường hợp họ không đồng ý với nội dung Thông báo đó.

Vì vậy, pháp luật về quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế cần được quy định chi tiết hơn về một số nội dung như sau:

Thứ nhất, để tạo sự thống nhất trong quy định về chủ thể có trách nhiệm xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cũng như tạo sự thuận tiện cho người nộp thuế trong thực hiện thủ tục hành chính thuế, cần quy định chủ thể có trách nhiệm xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong trường hợp này, đó là cơ quan thuế đang quản lý người nộp thuế.

Thứ hai, để góp phần tăng cường tính minh bạch, chuyên nghiệp của hoạt động quản lý thuế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế trong quan hệ pháp luật thuế, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày

19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế cần bổ sung nội dung hướng dẫn về trường hợp cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng, trường hợp xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước với những điều kiện cụ thể như thế nào. Qua đó, giúp việc áp dụng pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế được rõ ràng, vững chắc; củng cố lòng tin, ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

2.6 Về quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo

2.6.1 Quy định của pháp luật

Quan hệ pháp luật thuế có bản chất là quan hệ hành chính, ở đó cơ quan quản lý nhà nước sử dụng quyền lực mà Nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm vụ của mình. Việc thực hiện nhiệm vụ đó được thể hiện dưới hình thức là các quyết định hành chính, hành vi hành chính. Những quyết định hành chính, hành vi hành chính này tác động trực tiếp tới người nộp thuế và trên thực tế, vẫn có việc lạm dụng những quyết định hành chính, hành vi hành chính gây thiệt hại cho người nộp thuế. Do đó, việc Nhà nước trao cho người nộp thuế quyền khiếu nại, khởi kiện những quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và các tổ chức, cá nhân khác là để chỉ ra cho người nộp thuế con đường pháp lý cụ thể khi có sự bất đồng, tranh chấp về quyền và nghĩa vụ với cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế. Quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo là những biện pháp mà người nộp thuế có thể sử dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm. Điều này một phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý thuế, đồng thời cũng để người nộp thuế yên tâm hơn trong quá trình chấp hành pháp luật thuế.

Khoản 10, khoản 12 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định: Người nộp thuế có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Thứ nhất, về quyền khiếu nại của người nộp thuế

Tranh chấp thuế cũng giống như các tranh chấp thông thường liên quan đến xác định nghĩa vụ. Tuy nhiên, nghĩa vụ thuế phát sinh không có sự thỏa thuận mà là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế đối với Nhà nước. Trong quan hệ thu nộp thuế, người nộp thuế phải chuyển giao một phần tài sản của mình cho Nhà nước. Thủ tục khiếu nại là thủ tục hành chính được đặt ra để giúp người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền. Đối với các vụ khiếu nại về thuế, chủ thể tiến hành khiếu nại là người nộp thuế còn chủ thể bị khiếu nại là cơ quan, cá nhân thực hiện quyền hành thu. Từ phía người nộp thuế, thủ tục khiếu nại giúp người nộp thuế bảo vệ quyền lợi

của mình trước cơ quan, công chức có thẩm quyền thu thuế. Thủ tục này được coi là biện pháp "cứu trợ" đối với người nộp thuế trong quan hệ công quyền và cũng là biện pháp kiểm soát hành vi tuân thủ pháp luật của cơ quan có thẩm quyền thu[129].

Theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 thì người khiếu nại được khiếu nại quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Khoản 1 Điều 147 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định người nộp thuế có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Điều này đảm bảo được sự thống nhất trong quy định về quyền khiếu nại giữa Luật Quản lý thuế và Luật Khiếu nại.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại[130].

Thứ hai, về quyền khởi kiện của người nộp thuế

Điều 148 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định: *"Việc khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính".*

Để thực hiện quyền khởi kiện của mình, theo quy định tại Điều 119 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, người nộp thuế phải gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức sau đây: Nộp trực tiếp tại Tòa án; Gửi qua dịch vụ bưu chính; Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện quy định; Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định[131].

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án[132]. Thủ tục đối thoại và chuẩn bị xét xử; Thủ tục sơ thẩm được quy định cụ thể tại Chương X, Chương XI Luật Tố tụng

---

[129] Nguyễn Thị Lan Hương (2015). Đặc thù trong giải quyết tranh chấp thuế bằng thủ tục khiếu nại ở Việt Nam. *Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học số 01 năm 2015*. Tr.13.

[130] Khoản 3 Điều 147 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[131] Khoản 2, khoản 3 Điều 121 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[132] Khoản 2 Điều 127 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

hành chính năm 2015. Trường hợp không đồng ý với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm thì yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Thủ tục phúc thẩm được quy định chi tiết tại Chương XIII Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Thứ ba, về quyền tố cáo của người nộp thuế

Khoản 2 Điều 147 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định: *"Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế, công chức quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân khác".* Việc quy định cá nhân có quyền tố cáo là phù hợp với Hiến pháp và Luật Tố cáo năm 2018. Đối với trường hợp người nộp thuế là tổ chức, thì người nộp thuế vẫn có thể thực hiện quyền tố cáo của mình thông qua người đại diện của tổ chức. Do vậy, quy định chủ thể có quyền tố cáo là cá nhân vừa bảo đảm được quyền của người nộp thuế, vừa bảo đảm được tính trách nhiệm trong thực hiện tố cáo của người nộp thuế. Bởi lẽ, việc thực hiện quyền tố cáo của cá nhân sẽ làm phát sinh những hậu quả pháp lý và trách nhiệm gắn với cá nhân đó. Người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình, nếu tố cáo sai sự thật thì phải bị xử lý về hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo[133]. Cụ thể, thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý công chức đó giải quyết; đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết[134]. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết[135]. Như vậy, đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thuế của công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế thì Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế và Bộ trưởng Bộ Tài chính là chủ thể có thẩm quyền giải quyết.

Trình tự giải quyết tố cáo được thực hiện qua các bước: Thụ lý tố cáo; Xác minh nội dung tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo[136]. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày[137].

---

[133] Khoản 3 Điều 147 Luật Quản lý thuế năm 2019.

[134] Khoản 1 Điều 12 Luật Tố cáo năm 2018.

[135] Khoản 1 Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018.

[136] Điều 28 Luật Tố cáo năm 2018.

[137] Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018.

Nhiều vụ việc cho thấy tình trạng công chức quản lý thuế vi phạm pháp luật vẫn hay diễn ra, nhất là trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Quyền tố cáo giúp người nộp thuế ngăn chặn, hạn chế kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vụ việc những nhiễu doanh nghiệp của công chức thuế ở Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên (An Giang) đã bị phát hiện từ đơn tố cáo của người nộp thuế. Cụ thể, vào tháng 4/2019, Đoàn kiểm tra thuế của Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên do ông Đ.N.C, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế - trước bạ - thu khác làm Trưởng đoàn kiểm tra thuế đã đến cơ sở kinh doanh vận tải đường thủy T.T.H do bà T.T.H làm chủ để kiểm tra hóa đơn, các chứng từ liên quan của cơ sở này. Dù không phát hiện sai phạm nhưng ông Đ.N.C đã 06 lần liên tục mời bà H lên làm việc để "hạch sách" đủ điều. Cuối cùng, ông C yêu cầu bà H ký tên vào biên bản vi phạm và thông báo xử phạt cơ sở 70 triệu đồng vì "cơ sở của bà H thuê một số ghe để chở thức ăn cho Công ty Cổ phần Nam Việt nhưng không có hợp đồng bằng văn bản, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lập khống hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ". Thấy mình không có sai phạm nên bà H không nộp phạt. Sau đó, ông C đã giảm mức phạt xuống còn 35 triệu đồng, rồi 17,5 triệu đồng. Do bị mời lên nhiều lần, sợ bị cán bộ thuế làm khó nên bà H đã đóng phạt 17,5 triệu đồng. Không những thế, sau khi bà H đóng phạt thì ông C còn nhắn tin cho bà H vay 05 triệu đồng để đóng tiền học phí lớp cao học và hứa 10 ngày sau trả, nhưng cuối cùng không trả. Sau đó, Công ty Cổ phần Nam Việt mời bà H lên xem thông báo của Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên thì bà H mới biết mình bị xử phạt về hành vi "sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, lập khống hóa đơn khi bán hàng, cung ứng dịch vụ" cho Công ty Cổ phần Nam Việt với tổng số 31 hóa đơn, trị giá thành tiền trên 7,3 tỉ đồng. Quá bức xúc, bà H đã tố cáo hành vi vi phạm của ông C. Sau khi nắm được sự việc, Cục Thuế tỉnh An Giang đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh vận tải đường thủy T.T.H, đồng thời đỉnh chỉ công tác đối với ông C. Đến ngày 04/11/2019, ông T.V.P, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang cho biết, đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Đ.N.C, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế - trước bạ - thu khác thuộc Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên. Nguyên nhân ông Đ.N.C với vai trò là Trưởng đoàn Kiểm tra thuế đã tham mưu sai việc xử phạt doanh nghiệp, đồng thời có hành vi lợi dụng vị trí công tác gây phiền hà, những nhiễu cho doanh nghiệp; vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm; gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Ông C cũng liên đới chịu trách nhiệm về hai trường hợp là thành viên trong Đoàn kiểm tra, bị phê bình toàn ngành[138]. Một vụ việc khác, vào tháng 12/2020, Cục Thuế thành phố Cần Thơ có nhận được đơn tố cáo đối với hành vi tiêu cực của công chức thuế là ông N.X.H (41 tuổi, nguyên Đội phó Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục Thuế

[138] Công Mạo. (2019). *Công chức đội phó thuế những nhiễu doanh nghiệp*. Truy cập ngày 30/6/2024, từ https://congan.com.vn/doi-song/cach-chuc-can-bo-thue-nhung-nhieu-doanh-nghiep_82623.html.

quận Ninh Kiều). Kết quả xác minh của cơ quan thuế cho thấy ông H có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Qua quá trình xác minh thì cơ quan công an có đủ chứng cứ và đã khởi tố bị can đối với ông N.X.H để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra bước đầu xác định ông H từng là thành viên Đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh để quyết toán thuế hằng năm. Năm 2020, ông H tham gia đoàn kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp kê khai kế toán thuế trong hoạt động kinh doanh không đúng quy định. H bị cáo buộc đã ra giá với doanh nghiệp từ 50 đến 100 triệu đồng để bỏ qua vi phạm[139].

2.6.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Có thể thấy, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế là một trong những nội dung quản lý thuế quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nộp thuế trong quá trình thực hiện thu nộp thuế. Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo được cơ sở pháp lý cần thiết cho việc thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo của người nộp thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong quy định như sau:

Thứ nhất, Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định cơ quan quản lý thuế nhận được khiếu nại về việc thực hiện pháp luật về thuế có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối xem xét giải quyết khiếu nại[140]. Tuy nhiên, theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thì đây không phải là một trong các trường hợp mà khiếu nại không được thụ lý giải quyết. Ngoài ra, khoản 3 Điều 5 Luật Khiếu nại năm 2011 cũng quy định việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính; nếu trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh khiếu nại. Vì vậy, quy định về quyền từ chối giải quyết khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu là chưa phù hợp với Luật Khiếu nại năm 2011. Quy định này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền khiếu nại của người nộp thuế.

Thứ hai, khoản 5 Điều 55 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng, bao gồm cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tác giả cho rằng, quy định này được xác định trong nhóm phạm vi quyền và nghĩa vụ chung của người khởi kiện và người bị kiện là chưa thực sự hợp lý. Bởi suy cho cùng, việc cung cấp tài liệu, chứng cứ để làm sáng tỏ vụ án là vấn đề hiển nhiên của các bên. Tuy nhiên, quy định trên sẽ thiên về cách hiểu rằng, việc cung cấp tài liệu, chứng cứ thuộc phạm vi của người khởi kiện hơn là người bị kiện. Bởi vì khi tiến hành khởi kiện, đồng

---

[139] Chí Hạnh. (2021). *Cán bộ thuế ở Cần Thơ bị phát hiện vi phạm từ đơn tố cáo*. Truy cập ngày 30/6/2024, từ https://tuoitre.vn/can-bo-thue-o-can-tho-bi-phat-hien-vi-pham-tu-don-to-cao-20210224143457777.htm.

[140] Khoản 1 Điều 149 Luật quản lý thuế năm 2019.

nghĩa với việc người khởi kiện cho rằng, quyết định hành chính hay hành vi hành chính đó xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên cần cung cấp tài liệu, chứng cứ để bảo vệ bản thân. Ở chiều ngược lại, quyết định hành chính hay hành vi hành chính bị khởi kiện không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện. Do đó, người bị kiện không cần thiết phải cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Ví dụ, theo quy định tại Điều 78 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, người khởi kiện có nghĩa vụ cung cấp các chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Còn người bị khởi kiện không cần phải chứng minh quyết định hành chính hay hành vi hành chính của mình là đúng mà chỉ cần cung cấp bản sao các văn bản, tài liệu mà căn cứ vào đó để ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính.

Thứ ba, theo khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2018, tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Như vậy, ngoài tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, người tố cáo còn có thể tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, trong hoạt động quản lý thuế, công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế có thể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khoản 12 Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định: Người nộp thuế có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo. Còn khoản 2 Điều 147 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định: Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế, công chức quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân khác. Như vậy, Luật Quản lý thuế năm 2019 chỉ ghi nhận cụ thể quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của công chức quản lý thuế, còn quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan quản lý thuế lại nằm ẩn trong cụm từ "tổ chức, cá nhân khác" là chưa hợp lý, khi đây là chủ thể quan trọng trong quan hệ pháp luật về thuế.

Quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo là quyền cơ bản của người nộp thuế được pháp luật bảo hộ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo của người nộp thuế, đảm bảo củng cố lòng tin của người dân vào cơ quan Nhà nước, đòi hỏi phải thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế về khiếu nại và sự đồng bộ giữa Luật Quản lý thuế và Luật Khiếu nại, Luật Quản lý thuế năm 2019 cần quy định theo hướng trong trường hợp người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì cơ

quan quản lý thuế sẽ căn cứ vào hồ sơ của các Đoàn thanh, kiểm tra, bộ phận đã giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có) và các quy định của pháp luật có liên quan để xem xét, giải quyết theo quy định.

Thứ hai, tác giả cho rằng, trong xét xử một vụ án hành chính, thì việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh là nghĩa vụ của các bên, thay vì có thể xác định là quyền hoặc nghĩa vụ như quy định pháp luật hiện hành. Chính vấn đề xác định phạm vi về quyền và nghĩa vụ chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến việc chưa đảm bảo bình đẳng từ phía người khởi kiện và người bị kiện. Do vậy, khoản 5 Điều 55 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 cần làm rõ việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, chứng minh sẽ là nghĩa vụ của các bên nhằm giải quyết vụ án hành chính, thay vì việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh là "để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình" như quy định hiện nay.

Thứ ba, để ngăn ngừa tối đa các hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý thuế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, các quy định liên quan đến quyền tố cáo của người nộp thuế cần được Luật Quản lý thuế năm 2019 ghi nhận như sau: Người nộp thuế có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo; Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế, công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân khác.

Kết luận Chương 2

Chương 2 của luận văn đã phân tích những quy định của pháp luật đối với từng quyền của người nộp thuế, cũng như những bất cập, vướng mắc còn tồn tại; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền của người nộp thuế. Đối với đời sống kinh tế, xã hội, thuế đóng vai trò là công cụ quan trọng của Nhà nước để quản lý, điều tiết sản xuất kinh doanh cũng như phân phối tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển. Có được một hệ thống chính sách thuế phù hợp, đồng bộ và hoàn thiện là điều kiện cần thiết và cấp bách. Theo tinh thần đó, Đảng và Nhà nước ta trong quá trình vận hành, phát triển nền kinh tế đất nước đã luôn luôn chú trọng đến cải cách, hoàn thiện hệ thống thuế.

Khi hệ thống văn bản pháp luật được hoàn thiện, có tính đồng bộ và chặt chẽ sẽ góp phần tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng và hiệu quả cho các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

KẾT LUẬN

Thuế là nguồn thu mang tính bắt buộc và là nguồn lực không thể thiếu cho mỗi Nhà nước trong quá trình thực hiện các chức năng quản lý của mình đối với xã hội. Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật liên quan cần phải quán triệt tinh thần: Thuế là tài sản của nhân dân và được sử dụng vì lợi ích của nhân dân. Khía cạnh thứ nhất của Luật Quản lý thuế là đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế để đảm bảo nguồn lực công. Khía cạnh thứ hai của Luật Quản lý thuế là đảm bảo các loại thuế khi thực thi phải mang tính ổn định, tránh sự xung đột đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Việc quản lý thuế cần được thiết lập trên quan điểm xem người nộp thuế là đối tượng được phục vụ của cơ quan quản lý thuế.

Sự bất cập trong quy định của pháp luật sẽ làm mất niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào Nhà nước. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật quản lý thuế trên tinh thần tôn trọng quyền của người nộp thuế sẽ góp phần đưa trật tự kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước và hạn chế tối đa những hành vi vi phạm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ, LUẬN VĂN

1. C.Mác & Ph.Ăng-ghen. (1994). *Toàn tập*, Tập 16. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

2. Dương Kim Thế Nguyên. (2012). Luật Quản lý thuế dưới góc nhìn của người nộp thuế. *Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 12(220) năm 2012*.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

6. Đỗ Ngọc Hải. (2009). Bàn về pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. *Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 12 năm 2009*.

7. Hoàng Văn Bằng. (2009). Cải cách thuế tài sản: Những vấn đề lý luận cơ bản. *Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 06 năm 2009*.

8. Học viện Tài chính. (2005). *Giáo trình Quản lý tài chính công*. Hà Nội: Nxb. Tài chính.

9. Hồ Chí Minh. (2011). *Toàn tập*, Tập 4. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

10. Nguyễn Thị Bích Ngọc. (2014). *Bảo vệ quyền của người nộp thuế trong pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội).

11. Nguyễn Thị Hoài Thu. (2013). Quyền tiếp cận thông tin của người nộp thuế. *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (75) năm 2013*.

12. Nguyễn Thị Lan Hương (2013). Về bảo vệ quyền của người nộp thuế trong Luật quản lý thuế. *Tạp chí Luật học số 01 năm 2013*.

13. Nguyễn Thị Lan Hương (2015). Đặc thù trong giải quyết tranh chấp thuế bằng thủ tục khiếu nại ở Việt Nam. *Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học số 01 năm 2015*.

14. Nguyễn Văn Ngọc. (2006). *Từ điển kinh tế học*. Hà Nội: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân.

15. Quách Đức Pháp & Dương Thị Ninh. (2003). *Thuế tài sản - Kinh nghiệm thế giới và hướng vận dụng tại Việt Nam*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

16. Tổng cục Thống kê. (2022). *Niên giám thống kê năm 2021*. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

17. Tổng cục Thống kê. (2022). *Tổng điều tra kinh tế năm 2021*. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

18. Trần Thị Bé Duyên. (2019). Thuế tài sản và những vấn đề liên quan đến việc xây dựng Luật Thuế tài sản. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (395) năm 2019*.

19. Trần Thị Thanh Hiền. (2017). *Pháp luật về người nộp thuế thu nhập - thực trạng và giải pháp* (Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ).

20. Trọng Bảo. (2008). Về quyền của người nộp thuế. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 năm 2008.*

21. Trường Đại học Cần Thơ. (2007). *Giáo trình Luật ngân sách nhà nước*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ.

22. Trường Đại học Cần Thơ. (2009). *Giáo trình Luật Thuế.* Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ.

23. Trường Đại học Cần Thơ. (2015). *Giáo trình pháp luật tài chính nhà nước*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ.

24. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2015). *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật).* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

25. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam (tái bản lần thứ 11, có sửa đổi và bổ sung).* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

26. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. (2016). *Giáo trình Luật Thuế tái bản.* TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam.

27. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. (2015). *Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (tái bản lần thứ 02, có sửa đổi và bổ sung).* Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

28. Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển luật học*. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách Khoa - Nxb. Tư pháp.

29. Viện Ngôn ngữ học. (2003). *Từ điển tiếng Việt*. Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng.

30. Võ Thị Hồng Vân. (2019). *Bảo đảm quyền của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ).

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

31. Ánh Tuyết. (2024). *Doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn kêu ca Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chưa chi trả tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.* Truy cập ngày 01/9/2024, từ https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-xuat-khau-tinh-bot-san-keu-ca-cuc-thue-tp-ho-chi-minh-chua-chi-tra-tien-hoan-thue-gia-tri-gia-tang.htm.

32. Báo Chính phủ điện tử. (2018). *Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại.* Truy cập ngày 07/6/2024, từ https://baochinhphu.vn/lam-sai-cong-chuc-phai-hoan-tra-tien-boi-thuong-cho-nguoi-bi-thiet-hai-102244431.htm.

33. Chí Hạnh. (2021). *Cán bộ thuế ở Cần Thơ bị phát hiện vi phạm từ đơn tố cáo*. Truy cập ngày 30/6/2024, từ https://tuoitre.vn/can-bo-thue-o-can-tho-bi-phat-hien-vi-pham-tu-don-to-cao-20210224143457777.htm.

34. Công Mạo. (2019). *Công chức đội phó thuế những nhiễu doanh nghiệp*. Truy cập ngày 30/6/2024, từ https://congan.com.vn/doi-song/cach-chuc-can-bo-thue-nhung-nhieu-doanh-nghiep_82623.html.

35. Đỗ Doãn. (2024). *TP. Hồ Chí Minh: Công khai thông tin 278 doanh nghiệp nợ thuế.* Truy cập ngày 01/9/2024, từ https://taisancong.vn/tp-ho-chi-minh-cong-khai-thong-tin-278-doanh-nghiep-no-thue-31503.html.

36. NA. (2017). *Đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp*. Truy cập ngày 27/5/2024, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvctc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM116764.

37. Nguyễn Văn Ngọc. (2006). *Từ điển kinh tế học*. Hà Nội: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân. Tr.529.

38. Nhật Minh. (2017). *Phân loại người nộp thuế để nâng cao hiệu quả quản lý*. Truy cập ngày 23/02/2024, từ https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phan-loai-nguoi-nop-thue-de-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-45063.html.

C. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

39. Chris White House. (2003). *Revenue Law Principles and Practice*, 21st Edition, Lexis Nexis ™ UK.

40. International Bureau of Fiscal Documentation. (1996). *International Tax Glossary, 3rd Edition.* Amsterdam.

41. OECD Data, *Tax on Property: "Tax on property is defined as recurrent and non-recurrent taxes on the use, ownership or transfer of property. These include taxes on immovable property or net wealth, taxes on the change of ownership of property through inheritance or gift and taxes on financial and capital transactions".* Retrieved Feb 24, 2024, from https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

42. Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về "Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta".

B. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

43. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.

44. Công ước về tiếp cận thông tin, tham gia của công chúng và tiếp cận công lý đối với các vấn đề về môi trường năm 1998.

45. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003.

46. Tuyên bố Rio về Môi trường và phát triển năm 1992.

C. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực

47. Hiến pháp năm 2013.

48. Bộ luật Dân sự năm 2015.

49. Bộ luật Lao động năm 2019.

50. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

51. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014, năm 2016.

52. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014.

53. Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010.

54. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.

55. Luật Khiếu nại năm 2011.

56. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

57. Luật Hải quan năm 2014.

58. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

59. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

60. Luật Phí và lệ phí năm 2015.

61. Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

62. Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

63. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

64. Luật Cạnh tranh năm 2018.

65. Luật Tố cáo năm 2018.

66. Luật Quản lý thuế năm 2019.

67. Luật Doanh nghiệp năm 2020.

68. Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết chi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

69. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

70. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

71. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

72. Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

73. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

74. Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

75. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

76. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

77. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

78. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

79. Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

80. Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020.

81. Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

82. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

83. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

84. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

85. Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

86. Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

87. Thông tư 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

88. Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

89. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

90. Hiến pháp năm 1946.

91. Hiến pháp năm 1980.

92. Hiến pháp năm 1992.

93. Luật Quản lý thuế năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014, năm 2016.

94. Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

D. VĂN BẢN PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

95. Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người của Liên hợp quốc năm 1948.

E. VĂN BẢN KHÁC

96. Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

97. Quyết định số 1243/QĐ-TCHQ ngày 30/06/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

98. Quyết định số 18/QĐ-TCT ngày 12/01/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.